Somali Republic

Nugaal University

Facualty of Sharea and Islamic Studeist

Lasanod,Sool,Somalia

جمهورية الصومال

جامعة نغال

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

لاسعانود،سول،الصومال

بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية

أحكام الإقرار في الفقه الإسلامي

إعداد الطالبة: آمنه علي جامع

إشراف : أ:عبدالرشيد يوسف ماهر

العام الجامعي ٢٠٢٠--٢٠٢١


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قوله تعالى : ((وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ))(١)

(١) سورة البقرة ايه ٨٤

الإهداء

إلى مشعل النور ، إلى رسول البشرية محمد صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

وإلى من أمرني ربي ببرهم وبالإحسان بهما وإلى والديَ الكريمين.

وإلى من له عليَ حق. وإلى جميع المسلمين.

وإلى أساتذتي وشيوخي الفضلاء في جامعة نغال بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية .

وإلى كل أحبتي والأصدقاء .

وإلى كل من علمني حرفا كان به علي فضل لا حول ولا قوة مني.

وإلى كل هؤلاء جميعا .

وإلى إخوة في الله أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع .

شكر وعرفان

بعد الحمد لله عز وجل، وإحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه،أقول وفاء للبر وعرفان للجميل، وتأسيا بقوله تعالى **(وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم)** (١) وقوله تعالى **(وسيجزي الله الشاكرين)** (٢) وقوله صلي الله عليه وسلم **(لا يشكر الله من لا يشكر الناس)** (٣) إن حق الشكر والحمد يبدأ وينتهي من عند المولى **الذي** وفقني إلى إعداد هذا البحث تم أشكرإلى والديَ العطوفين واعترافا لأهل الفضل فإني أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من علمني حرفا ،وأضاء لي درب العلم ، وذلل أمامي كل الصعوبات والعوائق واقدم خالص شكري وعرفان إلى **أستاذي المشرف عبدالرشيد يوسف ماهر** ،الذي تكرم بالإشراف إلى إعداد هذا البحث وأولاني كل عون وإرشاد وتوجيه ،فجزاءه الله كل الخير وكذالك الأساتذة والدكاترة،وأولهم الدكتور :أحمد جامع إسماعيل مري عميد كلية الشريعة في جامعة نغال ،كما أتقدم بالشكر الجزيل الى جميع أساتذة جامعة نغال وخاصة في كلية الشريعة فلهم جميعا اسمى آيات المحبة والشكر.

وأيضا الشكر موصول إلى كل من أقدم يد المعونة والمساندة من بداية تعليمي حتى الآن ،وسائلة المولى سبحانه وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء ويتقبل منهم جهدهم لي ،إنه سميع الدعاء والقادر عليه.

---

(١) سورة إبرهيم الآية ٧

(٢) سورة آل عمران الآيه ١٤٤

(٣) رواه والبخاري في الأدب المفرد والترمدي في كتاب البروالصلة والبيهقي في السنن الكبرى.

(الإطار العام)

المقدمه

الحمد لله رب العالمين والًصَلاة والسَلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

فإن العلم الشرعي هو أربح المكاسب ، وأشرف المعالي والمفاخر، وبجلّ شرفه كثُرت وتعددت كتابته ونقله ، وتسابق بشرفه الأصاغر والأكابر، وكفى به شرفا أن يدّعيه من لم يكن متصفاً به وليس أهلا له ، ومن خصائص هذه الشريعة ومميزاتها صلاحيتها لكل زمان ومكان وشموليتها في كل جانب وفي كل شيئ ، واتصافها بالكمالية .وبخاصة يحظى الفقه الإسلامي بالمكانة الرفيعة بين العلوم المختلفة لأجل ذالك يعود على مبادئه الجليلة التي جعلت منه علما شاملا لكل مجالات الحياة والجدير أن فقه القضاء لم يتناولها أقلام الفقهاء والباحثين بدراسة البحث المستوعبين ؛لأجل تسليط الضوء على هذه المبادئ وجدت بحث **(أحكام الإقرار في الفقه الإسلامي)**في ظل ظروف الراهنة وما يتعرض له فقهنا الحنيف من الهجمة الشرسة وفقدان العدالة وهي دراسة مقارنة لكنها نقتصر على عرض النتائج دون موازنتها.

والإقرار من المواضيع الهامة في حياة الإنسان وقد أفرد له الفقهاء كتابا ضمن أبواب القضاء .

أهمية الموضوع

أن أحكام الإقرار له أهمية كبيرة وأنه وسيلة من وسائل الإثبات بل أنه يعتبر أقوى وسيلة .الإقرار في التشريع الإسلامي سيد أدلة الشرعية وأقوى لإثبات الدعوى وأبلغ البيانات .ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والنكاحات والجنايات وغيرها،وأيضا حجة شرعية لإثبات الحدود كالسرقة.

أسباب الإختيار

الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع:

١ :بيان وتوضيح لأحكام الإقرار لأجل حاجتي وحاجة الناس إلى التعرف لهذه الأحكام .

٢: علماً بأن الشريعة الإسلامية لا تزال تحتاج إلى من يرغبها ،ويهتم بعنايتها ، إذ هي تتعهّد من يفعل ذلك أن ينال الأجر والثواب من الملك العلّام جلّ شأنه ، نظراً لفضل من يُساهم في نشرها وبثها.

٣:كوني طالبة علم وفضّلت أن أكون ممن يدلى دلوه لنيل أجر من جانب البحث والكتابة .

أهداف البحث

١ :بيان أحكام الإقرار في الفقه الإسلامي.

٢ :بيان شمولية الفقه الإسلامي ورعايته حقوق الناس وتحذير أخذها بغير طريقة شرعية .

٣: بيان أهمية عظم هذا الموضوع حيث أنه لا يخلو كتاب فقهي إلا يذكر عنه شيء منه .

٤ :إستكمال متطلبات مشروع التخرج .

منهجية البحث

إتبعت في إعداد لهذا البحث:

١ :المنهج الوصفي حيث أني سأورد آراء العلماء وأدلتهم مع الترجيح المذاهب كل مسألة ذكرتها.

٢ :عزو الآيات القرآنية إلى سورها والآحاديث النبوية إلى مصادرها الأصلية .

٣: عزو أقوال الفقهاء إلى أصحابها.

٤ :جعلت مصادر البحث والفهارس إلى نهاية البحث.

الدراسات السابقة

من خلال مراجعته للمصادر العلمية على كتاب خاص تناول موضوع "أحكام الإقرار في الفقه الإسلامي "إلا أنه لا يكاد يخلو كتاب فقهي من الإشارة إلى موضوع الإقرار والكتب المعاصرة الفقهية والقضائية من الإشارة إلى هذا الموضوع .

فمن ذلك ما كتبته الدكتورة نشوة العلاواني في كتابها "الإعتراف في الدعوى الجزائيه دراسة مقارنه في الشريعة والقانون " ومنها ما كتبه الدكتور محمد حسين قنديل بعنوان "الإعتراف بجرائم الحدود وأثرة في الفقه الإسلامي "ومنها كتاب "الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فتح بهنسي، وأيضا إثبات الدعوى الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي وتطبيقتها في المملكة العربية السعودية(دراسة تطبيقية على محاكم مدينة رياض) ومفهوم الإقراربالحقوق عندالفقهاء لمحمود شمس الدين أمير الخزاعي والإثبات الإقرار في الفقه الإسلامي لطالب محمد إسماعيل عبدالرحمن أبو عرقوب .

ومنها كتاب "اعتراف المتهم وأثرة في الإتبات "للدكتورأحمد فلاح العبادي ،ومنها كتاب للدكتور سعيد بن درويشي الزهراني بعنوان "طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية "ومنها كتاب "وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي "لمحمد بن معجوز ،ومنها أيضا ما كتبه الدكتور منصور محمد منصور في كتابه "الوسائل العلمية في ميزان الإثبات الشرعي"

خطة البحث

يتكون البحث خمسة مباحث مع مقدمة وخاتمة، وتحت كل مبحث ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة مطالب .وفيما يلي عناوين المبحث.

الإطار العام:

أساسيات البحث:

مقدمة

أهمية الموضوع

أسباب الإجتيار

منهجية البحث .

الدراسات السابقة

خطة البحث :

المبحث الأول : مفهوم الإقرار وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول : الإقرار لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني : ألفاظ الإقرار .

المطلب الثالث: مشروعية الإقرار.

المطلب الرابع: حكمة تشريع الإقرار :

المبحث الثاني :أركان الإقرار وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول : المقر

المطلب الثاني :المقرله .

المطلب الثالث :المقر به .

المطلب الرابع : الصيغة التي يتم بها الإقرار.

المبحث الثالث وفيه مطالبان:

المطلب الأول :الرجوع عن الإقرار .

المطلب الثاني :مرتبة الإقراربين طرق الإثبات .

المبحث الرابع. الإقرار بالنسب؛ الإقرار بالأموال ؛ الإقرار في حالة الصحة والمرض حكم الإقرار بالمرض وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول الإقرار بالنسب

المطلب الثاني الإقرار بالأموال

المطلب الثالث: الإقرار في حالة الصحة والمرض والموت

المطلب الرابع: حكم الإقرار في حالة في الصحة

المطلب الخامس حكم إقرار المريض

المبحث الخامس:حكم الإقرار:وفيه أربعة مطالب :

المطلب الاول :حكم الإقرار.

المطلب الثاني:هل الإقرار حجة كاملة أم قاصرة على المقر :

المطلب الثالث :الحقوق التى تثبت بالإقرار

المطلب الرابع:الفرق يين الإقرار والشهادة.

النتائج والتوصيات والخاتمة .

المبحث الأول : مفهوم الإقرار وفيه ثلاثة مطالب .

المطلب الأول : الإقرار لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني : ألفاظ الإقرار .

المطلب الثالث: مشروعية الإقرار.

المطلب الرابع: حكمة تشريع الإقرار

التمهيد

إنّ من يدّعى حقا،أو يطالب به،يجب عليه أن يثبته في مجلس القضاء عند النزاع والخصومة،وإلا فقده، وقال الشاعر:

والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء

فلابدّ في الدعوى من دليل وبيّنة وحجة تثبت الحق وتظهره للقاضي،ولذا قيل :الدليل فدية الحق،لذلك يحتاج الناس يوميا وباستمرار إلى الإثبات والبينات والحجج لتأكيد حقوقهم،وإثباتها أمام القاضي؛لأن الإثبات هو الدرع الواقي للحقوق،والأداة الفعالة في تحقيق العدل،وهو الفيصل الحاسم في الخصومة والدعوى،بل هو عقدة القضاء،ومفترق الطرق في إجراءات الدعوى,

لذلك نبّهرسول الله صلي الله عليه وسلم إلى أهميتة الإثبات وخطورته،فروي ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلي الله عليه وسلم،قال:لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم،ولكنّ اليمين على المدّعى عليه "،وفي رواية :"ولكنّ اليمين على المدعي،واليمين على من أنكر" ([1])

ومن هنا أرشد الشارع الحكيم إلى توثيق الحقوق عند إنشلئها بالكتابة والشهادة،لتكون وسائل إثبات عند المنازعة والدعاوى،كما دعا إلى الاعتراف بالحقوق إلى أصحابها،وشرع اليمين لتأكيدثبوت الحق ونفيه،لتصان الحقوق،وينار الطريق للقاضيللفصل في الخصومات والدعاوى.

وطرق الإثبات كثيرة في العدّ والتفصيل،ولكنها تجمع في أبواب عامة،أهمها:الإقرار،والشهادة، واليمين،ثم تأتي الكتابة في القديم،وتبوأت الدرجة الأولى في العصر الحاضر،ثم تأتي القرائن،وعلم القاضي،والإستعانة بالمعاينة والخبرة لمعرفة حقيقة الشيء.

ونعرض في هذا البحث الموجز الأحكام التي تتعلق الإقرار في عدة مباحث إن شاء الله.

([1])رواها الترمذي ٥٧١/٤؛والبيهقي:٢٥٣/١٠

المبحث الأول: مفهوم الإقرار:

فيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول :مفهوم الإقرار لغة، واصطلاحا،

أ:الإقرار لغة :

من قرر وأقر، وهو الإعتراف،فيقال :أقر بالحق،أي أعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به، وقرره بالشيء حمله على الإقرار به ،ويقال :قر الشي في مكانه أي ثبت فهو ضد الجحود والإنكار،والاضطراب . ([1])

ب- الإقرار اصطلاحا :

عرف الإقرار بعدة تعريفات لا تختلف والمفهوم اللغلوي للإقرار،إذا كانت ثمة إختلافات فذلك يعود للاختلافات في أحكام التي علقوها على الإقرار،وليس لذات المفهوم؛منها:

عرفه الحنفية:"أنه إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه" ([2])

وعرفه المالكية:"أنه خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه ([3]) فالإقرار عندهم هو كل خبر يقتضي الحكم به على صاحبه فقط ولا يتعدى أثره إلى غير المخبر.

وعرفه الشافعي:"أنه إخباربحق ثابت على المخبر ([4])

وعرفه الحنابلة :"أنه الاعتراف بالحق"

وفي اصطلاح الفقهاء، الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر،وهو الأقرب للصواب،

([1]) المصباح المنير ٢/ ٤٩٦،ومختار الصحاح ١/ ص ٢٥٠،والقاموس المحيط ٥٩٣،

([2])تبين الحقائق٥/٢

([3])مواهب الجليل٥/٢١٦

([4])مغني المحتاج٢/٢٣٨

المطلب الثاني . ألفاظ الإقرار:

الإقرار إما أن يكون بلفظ صريح أو بلفظ ضمني أو دلالة.

-١١الإقرار بلفظ صريح: أن يقول إنسان: «لفلان علي ألف درهم»؛ لأن كلمة (علي) كلمة تفيد الإيجاب والإلزام لغة وشرعاً، قال تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ([١]) .

أو يقول لرجل: (لي عليك ألف درهم) فقال الرجل: نعم، لأن كلمتي «نعم، وأجل» ونحوهما للتصديق، قال تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: نعم} ([٢]) .

أو يقول: (لفلان في ذمتي ألف درهم)؛ لأن ما في الذمة هو الدين، فيكون إقراراً بالدين.

أو يقول: (لفلان قبلي ألف درهم) فهو إقرار بالدين على الأرجح؛ لأن القبالة هي الكفالة، قال الله سبحانه: {والملائكة قبيلاً} ([٣]) أي كفيلاً. والكفالة هي الضمان. قال الله عز وجل: {وكفلَها زكريا} ([٤]) على قراءة التخفيف: أي ضمن القيام بأمرها، أو يقول: (أليس لي عندك ألف درهم؟) قال: بلى، كان قراراً صحيحاً؛ لأن (بلى) جواب للسؤال بحرف النفي، قال تعالى: {ألست بربكم؟ قالوا: بلى} ([٥]) .

ولو قال رجل لآخر: (له في مالي ألف درهم) فهو إقرار له به في ماله. وهل يكون مضموناً أو أمانةً؟ اختلف مشايخ الحنفية فيه: فقال الجصاص: إنه يكون إقراراً بالشركة بينه وبينه، فيكون القدر المقر به عنده أمانة؛ لأنه جعل ماله ظرفاً للمقر به، وهو الألف فيقتضي ذلك الخلط بين ماليهما، وهو معنى الشركة.

وقال بعض مشايخ العراق: إن كان مال المقر محصوراً، أي محدداً في تجارة معينة، أو عمل معين، يكون إقراراً بالشركة، وإن لم يكن محصوراً يكون إقراراً بالدين.

والراجح كما في مختصر القدوري: ([٦]) أنه يدل على الإقرار بالدين كيفما كان الأمر؛ لأن كلمة الظرف في مثل هذا تستعمل في الوجوب والالتزام، قال عليه الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس» ([٧])

([١]) [آل عمران:٩٧/ ٣]
([٢]) [الأعراف:٤٤/ ٧]
([٣]) [الإسراء:٩٢/ ١٧]
([٤]) [آل عمران:٣٧/ ٣]
([٥]) [الأعراف:١٧٢/ ٧]
([٦]) في الفقه الحنفيالمؤلف أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان.
([٧]) أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة (راجع نصب الراية: ٣٨٠/ ٢).

ولو قال رجل لآخر: (له من مالي ألف درهم) لا يكون إقراراً، بل يكون هبة، وإذا كان هبة لا يملكها المخاطب إلا بالقبول والقبض؛ لأنه ليس في هذا القول ما يدل عى الالتزام في الذمة؛ لأن اللام في (له) للتمليك، والتمليك بغير عوض هبة.

ولو قال: (له عندي درهم) فهو وديعة، لأن (عندي) لا تدل على التزام شيء في الذمة، بل هي كلمة تفيد الوجود، وليس لهذا المعنى دلالة على الالتزام.

وكذلك لو قال: (لفلان معي، أوفي منزلي، أو في بيتي، أو في صندوقي، أو في كيسي ألف درهم) فهو وديعة؛ لأن هذه الألفاظ لا تدل إلا على قيام اليد أو الحيازة، وهذا المعنى لا يفيد الالتزام في الذمة، فلم يكن إقراراً بالدين، فكانت وديعة، لتعارف الناس ذلك.

ولو قال: (لفلان عندي ألف درهم عارية) فهو قرض؛ لأن (عندي) تستعمل في الأمانات، وقد فسرت بالعارية، والمعروف أن عارية الدراهم والدنانير تكون قرضاً؛ إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها، وإعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، يكون قرضاً في العرف.

وكذلك كل ما يكال أو يوزن: يكون الإقرار بإعارته إقراراً بالقرض؛ إذ يتعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه.

الإقرار الضمني أو الإقرار دلالة: قد يكون الإقرار بلفظ يدل على التزام الشيء ضمناً أو دلالة، مثل أن يقول شخص لغيره: (لي عليك ألف درهم) فيقول: قد قضيتها؛ لأن القضاء يدل على تسليم مثل الواجب الملتزم به في الذمة، فيقضي سبق الالتزام بهذا المبلغ، ولا يثبت الوفاء إلا بالبينة.

وكذا لو قال رجل لآخر: (لي عليك ألف درهم) فقال المخاطب: (أجلني بها)؛ لأن التأجيل إنما يكون في حق واجب، ولو لم يذكر الضمير في هذا وفيما قبله، لا يكون إقراراً، لعدم انصرافه إلى الكلام المذكور.

وفي دعوى الإبراء بأن قال: (أبرأتني منها) مثل قوله: (قد قضيتها)؛ لأن الإبراء إسقاط، وهذا إنما يكون في مال واجب عليه.

وكذلك دعوى الصدقة والهبة بأن قال: (تصدقت بها علي أو وهبتها لي) كان ذلك أيضاً إقراراً منه، مثل دعوى القضاء؛ لأن التمليك بالصدقة أو بالهبة يقتضي أسبقية الوجوب والالتزام.

وكذلك لو قال: (أجلتك بها على فلان) يكون إقراراً أيضاً؛ لأنه يعني تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، وهذا لا يكون بدون التزام.

ولو قال رجل لآخر: (لي عليك ألف درهم) فقال: حقاً أو صدقاً، يكون إقراراً؛ لأن معناه تصديقه فيما يدعي عليه.

الإقرار بالدين المقترن بلفظ آخر: كل ما ذكر إذا كان لفظ الإقرار مطلقاً عن التقييد بشيء آخر، فإن اقترن بلفظ الإقرار لفظ آخر مخالف لمعنى اللفظ الأول، بأن قال: (لفلان علي ألف درهم وديعة) يكون إقراراً بالوديعة بشرط اتصاله بالإقرار كالاستثناء؛ لأن قوله (وديعة) تغيير لحكم الإقرار من كون المال ديناً إلى كونه محفوظاً أمانة، وهذا بيان معتبر، فيصح بشرط كونه موصولاً بالكلام السابق لا منفصلاً، كما هو الشرط في الاستثناء.

فإن كان البيان منفصلاً عن الكلام السابق، بأن سكت، ثم قال: عنيت به الوديعة، لا يصح بيانه، ولا يصدق، ويكون إقراراً بالدين؛ لأن بيانه المتأخر خلاف ظاهر الكلام السابق، فلا يصدق به على الغير.

ولو قال: (علي ألف درهم وديعة قرضاً، أو وديعة ديناً، أو مضاربة قرضاً أو ديناً) فهو إقرار بالدين؛ لأن الجمع بين اللفظين في معناهما ممكن، بأن يكون الشيء في مبدأ الأمر أمانة، ثم يتغير حاله، فيصير مضموناً، إذ الضمان قد يطرأ على الأمانة كالوديعة إذا استهلكت ونحوها، والإنسان غير متهم على نفسه في الإقرار بالضمان.

ولو قال: (لفلان عندي أو معي ألف درهم قرضاً) فهو إقرار؛ لأنه بيان معتبر دال على أن وجود الألف عنده ليس أمانة، وإنما ديناً مضموناً.

ولو قال: (عندي كذا) وأعني به الإقرار: صُدِّق، وإن كان كلامه منفصلاً؛ لأن هذا إقرار على نفسه، فلا يتهم الإنسان فيه.

ولو قال: (له من مالي ألف درهم لا حق لي فيها) فهو إقرار بالدين؛ لأن الألف التي لا حق فيها تكون ديناً إذ لو كانت هبة لكان له فيها حق.

الإقرار المكتوب: لو ادعى رجل على آخر مالاً، وأخرج بذلك خطاً بخط يده على إقرار له بالمال، وأنكر المدعى عليه أنه خطه، فاستكتب، فكتب، فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خطا كاتب واحد، قال أئمة بخارى: إنه حجة يقضى بها، وقد نص محمد في المبسوط على أنه لا يكون حجة؛ لأنه لو قال: (هذا خطي وأنا كتبته غير أنه ليس علي هذا المال): لا يلزمه شيء، فهذا أولى.

ولو كتب بخطه صكاً فقيل له: تشهد به؟ فقال: نعم، فيكون إقراراً، ولو لم يقل شيئاً: لا يكون إقراراً. ويعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع؛ لأن كل واحد من هؤلاء لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه. ([1])

والخلاصة: يشترط في صيغة الإقرار لفظ صريح أو كناية يدل على الالتزام بالمقر به، وفي معنى اللفظ الصريح الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس المفهمة. ([2])

المطلب الثالث مشروعيه الإقرار:

الإقرار سيد الأدلة قديما وحديثا،والفيصل الحاسم في إنهاء النزاع أمام القاضي،لأن المدعى عليه إما أن ينكر،وعندئد يجب على المدعي القيام بإحضار الدليل وتهيئة الحجج والبينات لإثبات حقه،وإما أن يقر فيقطع النزاع ويعفى المدعي من عبءالإثبات لعدم حاجته،ويصبح الحق المدعي به ظاهرا،ويلتزم المقربموجب إقراره،ولذلك فقد أجازت الشريعة الغراء الإقرار،وجعلته وسيلة من وسائل الإثبات،والدليل على ذلك

ثبت العمل بالإقرار شرعا، والأصل فيه القرآن الكريم ، والسنة ،والإجماع، والقياس، والمعقول،

١:القرآن الكريم:

وردت آيات كثيرة تدل على الإقرار صراحة أو دلالة،ونحن نذكر بعضها:

١:(وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ([3])

وجه الدلالة :أن الله أقام الحجة عليهم بإقرارهم بأخذ الميثاق،فالإقرارحجة في إثبات الحق،والتزام صاحبه به، ([4])

قال الله تعالى (إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِ نْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.) ([5])

([1]) مجمع الضمانات: ص ٣٧٠ وما بعدها.
([2])الفقه الإسلامي وأدلته:٦٠٩٦/٨
([3])البقرة الأية:٨٤
([4])تفسير ابن كثير ١/ ١٢١. وتفسير الطبري ٣٩٤/١
([5]) آل عمران ٨١

فالإقرار حجة على المقر، وإلا لما طلبه الله تعالى منهم،وقوله (ثم جاءكم) بمعني :إن جاءكم .وقوله (إصري) أي: عهدي .

وقوله تبارك وتعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} ([1])

(قوامين بالقسط: دائمي القيام بالعدل)

قال العلماء: شهادة الإنسان على نفسه، معناها الإقرار.

وقال الله تعالى :(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) ([2]) ،
فالله أمر المدين أن يملل على الكاتب الحق الذي عليه للدائن ،والإملال :هو الإملاء وهو من المدين إقرار واعتراف بالدّين،والتزام به،وإظهار له،ولذاك ورد في آخرالأية النهي عن كتمان الحق،أو النقص منه.

وهناك آيات كثيرة في ذلك.

٢: السنة

ورد في السنة أحاديث كثيرة في العمل بالإقرار
أما في السنة فما ثبت في الصحيحين أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " اغد يا أنيس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها " فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اله – صلى الله عليه وسلم – فرُجمت ([3])

وروى أبو هريرة عنه :أن ماعزا اعترف بالزنا،فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "اذهبوا فارجموه" ([4])

وروي عمران ابن حصين :أن إمرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى ،واعترفت،فأمر بها رسول الله عليه وسلم قشدّت عليها ثيابها،ثم امر فرجمت ثم صلّى عليها. ([5])

فإذا كان الإقرار حجة ودليلا في الحدود التي تدر بالشبهات ،فكونه وسيلة للإثبات في غيرها من الأموال والأبدان والقصاص أولى.

([1]) سورة النساء: ١٣٥
([2]) البقرة ٢٨٢
([3]) هذا الحديث أخرجه البخاري:باب الوكالة في الحدود ١٠٢/٣ ،رقم (٢٣١٤)؛ ومسلم :١٣٢٤/٣رقم (١٦٩٧) وسنن الدارمي: باب الاعتراف بالزنا:١٤٩٢/٣وسنن ابي داود:١٥٣/٤ رقم (٤٤٤٥)
([4]) هذا الحديث رواه ثمانية من الصحابة،ونقل ابنى حجر تواتره (التلخيص الكبير :٥٢/٤)؛وأخرجه أصحاب الصحاح والسنن،منهم :البخاري :٢٥٠٠/٦،رقم (٢٤٣٤)ومسلم :١٩٥/١١،رقم (١٦٩٧)؛وأبو داود :٢٣٠،٢٣٢/٢ والنرمذي ٦٩٣/٤؛وأحمد ٤١/١ ونيل الاوطار ١٠٠/٧
([5]) هذا الحديث رواه مسلم :٢٠١/١١ ،رقم (١٦٩٦)؛والترمذي :٤ /٧٠٧؛وأحمد :٤٣/٥ والبيهقي :٨٤/٦

٣:الإجماع:

عمل الفقهاء الراشدين بالإقرار في قضاياهم ،ولم يخالف في ذالك أحد من الصحابة،ولم يزل الحكام والقضاة يعملون عليه،ويأخدون به في مختلف العصور،واتفقت كلمة المسلمين سلفا وخلفا على ان الإقرار حجة على المقرّ،سواء فى ذلك التعامل بين الناس أو أمام القضاة،ولم يخالف مسلم في ذلك ،أو ينكر الاحتجاج به،فكان إجماعا. ([1])

٤:القياس

وذلك بقياس الإقرار على الشهادة قياسا ألويا،بجامع أن كلا منهما إخبار بحق لآخر ،ويلزم الحكم بالشهادة مع احتمالها،فيعمل بالإقرار مع قلة الاحتمال فيه؛لأن إنسان لا يكدب على نفسه غالبا،وإن كدب على الآخرين. ([2])

٥:المعقول : إن أكثر الحقوق لا يصل إليها أصحابها إلا بالإقرار،فكانت الضرورة أو الحاجة داعية إلى الأخد به،لتحقيق مصالح الناس ،والحفاظ على أموالهم ودمائهم وأنفسهم وحقوقهم ([3]) ،وهذا يبين حكمة تشريع الإقرار

المطلب الرابع:حكمة تشريع الإقرار:

والحكمة من تشريع الإقرار، وجود الحاجة إليه، وما أكثر ما تشرع الأحكام تلبية لمقتضي حاجة الناس إليها. فقد يكون على المرء حق لا بينه لصاحبه عليه، فلو لم يكن الإقرار مشروعاً، ولا حجة على المقر لضاع كثير من هذه الحقوق، والإسلام ـ كما هو معلوم ـ حريص على إثبات الحقوق إلي أصحابها، وإيصالها إليهم ـ كما هو معلوم ـ حريص على إثبات الحقوق إلي أصحابها، وإيصالها إليهم. وهو دائماً يسعى إلي حفظ الأموال وصيانتها من الضياع، فكان طبيعياً إذا أن يشرع الإقرار ويعتد به

.

وكذلك إن كانت الحقوق غير أموال، سواء كانت لله، أو لآدمي، فإنها تظهر بالإقرار، وتتضح، فيؤخذ حق الآدمي، وتؤدى حقوق الله عز وجل. .

([1]) مغني المحتاج ٢٣٨/٢ والحاوي ٢٦٢/٨.
([2]) المعتمد في الفقه الشافعي :٤٨١/٥
([3])المنهاج ومغني المحتاج ٢٣٨/٢؛ المهذب :٦٧٣/٥؛المجموع :٢٣٢/٢٣؛

فقد اعترف ماعز بن مالك رضي الله عنه أمام النبي – صلى الله عليه وسلم – بالزنى، واقر به وطلب من الرسول أن يطهره منه ويقيم الحد عليه أداء الحق الله تعالى، فأمر – صلى الله عليه وسلم – برجمه حتى مات.

وكذلك أقرت امرأة من غامد بالزني، فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فرجمت. ([1])

وهذا يدل على مشروعية الإقرار، وبيان الحكمة من تشريع وأنه حجة يؤخذ به المقر ولوكان الحق لله تعالى. ([2])

([1])رواه البخاري (٢٥٧٥)،ومسلم(١٦٩٥)
([2])الفقه المنهجي علي مذهب الإمام الشافعي ٢٣٨/٨

المبحث الثاني :أركان الإقرار وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول : المقر

المطلب الثاني :المقرله .

المطلب الثالث :المقر به .

المطلب الرابع : الصيغة التي يتم بها الإقرار.

٢ :المبحث الثاني :أركان الإقرار

وفيه أربعة مطالب:

إختلف الفقهاء في ركن الإقرار فقال الحنفية إن ركن الإقرار هو الصيغة فقط، وهي اللفظ الدال على معناه صراحة أو أدلالة أة إشارة، وقال الجمهور الفقهاء إن أركان الإقرار أربعة : مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة وذلك لأن الركن عندهم هو ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزء منه أم لازما له. وزاد بعضهم كما يقول الرملي: المقر عنده من حاكم أو شاهد، وقال: وهذه الزيادة محل نظر، إذ لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقر خاليا بحيث لا يسمعه شاهد، ولم يكن أمام قاض، ثم بعد مدة تبين أنه أقر على هذا الوجه في يوم كذا، لم يعتد بهذا الإقرار، لعدم وجود هذا الركن الزائد، وهو ممنوع، ولذا فإنه لا يشترط) وهو الراجح لقوة ما يسيرون عليه. ([1])

المطلب الأول المقر :المقر وما يشترط فيه:

المقر من صدر منه الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه وتشترط فيه أمور

الشرط الأول: المعلومية :

أول ما يشترط لاعتبار الإقرار والأخذ به أن يكون المقر معلوما حتى لو قال رجلان: لفلان على واحد منا ألف درهم لا يصح، لأنه إذا لم يكن معلوما لا يتمكن المقر له من المطالبة، وكذلك إذا قال أحدهما: غصب واحد منا، أو زنا، أو سرق، أو شرب، أو قذف، لأن من عليه الحق غير معلوم ويجبران على البيان.

الشرط الثاني: العقل:

ويشترط في المقر أن يكون عاقلا. فلا يصح إقرار الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه والنائم والسكران على تفصيل يأتي بيانه

إقرار المعتوه:

لا يصح إقرار المعتوه ولو بعد البلوغ، لأن حكمه حكم الصبي المميز، ([2]) فلا يلتزم بشيء فيه ضرر إلا إذا كان مأذونا له فيصح إقراره بالمال، لكونه من ضرورات التجارة: كالديون، والودائع، والعواري،

([1])معني المحتاج:٢٣٨/٢،الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه:٤٠٢/٣، ونهاية المحتاج،٦٥/٥،وبدائع الصنائع:٢٠٧/٧،وتبصرة الحكام٣٩/٢.

([2])التلويح ١٦٦/٣

والمضاربات، والغصوب، فيصح إقراره. لالتحاقه في حقها بالبالغ العامل. بخلاف ما ليس من باب التجارة: كالمهر، والجناية، والكفالة، حيث لا يصح إقراره بها لأنها لا تدخل تحت الإذن ([1]) .

إقرار النائم والمغمى عليه:

النائم والمغمى عليه إقرارهما كإقرار المجنون، لأنهما حال النوم والإغماء ليسا من أهل المعرفة والتمييز، وهما شرطان لصحة الإقرار ([2])

إقرار السكران:

–السكران من فقد عقله بشرب ما يسكر، وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا الحدود الخالصة، والردة بمنزلة سائر التصرفات. ([3]) وهذا عند الحنفية والمزني من الشافعية وأبي ثور إذا كان سكره بطريق محظور، لأنه لا ينافي الخطاب، إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة حقا لله تعالى، لأن السكران يكاد لا يثبت على شيء فأقيم السكر مقامه فيما يحتمل الرجوع فلا يلزمه شيء.

وإن سكر بطريق غير محرم، كمن شرب المسكر مكرها لا يلزمه شيء، وكذا من شرب ما لا يعلم أنه مسكر فسكر بذلك . ([4])

وقال المالكية: إن السكران لا يؤاخذ بإقراره، لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في المال. وكما لا يلزمه إقراره – لا تلزمه العقود، بخلاف جناياته فإنها تلزمه.

وقال جمهور الشافعية: إقرار السكران صحيح، ويؤاخذ به في كل ما أقر به، سواء وقع الاعتداء فيها على حق الله سبحانه أو على حق العبد، لأن المتعدي بسكره يجب أن يتحمل نتيجة عمله، تغليظا عليه وجزاء لما أقدم عليه وهو يعلم أنه سيذهب عقله ([5])

أما من تغيب عقله بسبب يعذر فيه فلا يلزم بإقراره، سواء أقر بما يجب فيه الحد حقا لله خالصا أو ما فيه حق العبد أيضا.

([1])الهداية ونتائج الأفكار: ٢٨٤/٦ ؛وحاشية ابن عابدين :٤٤٩/٤_٤٥٠ تبيين الحقائق ٣/٥

([2]) الموسوعة الفقهية الكوتية.

([3])الهداية وتكملةالفتح:٢٨٤/٦

([4])المهذب:٧٧/٢_٣٤٤ ،والمغني :٨/ ١٩٥ تبيين الحقائق ٣/٥_٤ وأسنى المطالب:٢٨٣/٣ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤٦٩/٤ البحر الرائق:٥/ ٧٥ هذا نقلا عن الموسوعة الفقهية الكوتية.

([5])الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣٩٧/٣، المهذب ٧٧/٢ وأسنى المطالب:٢٨٣/٣

وكذا فإنه لا يصح إقرار السكران في رواية عند الحنابلة، قال ابن منجا: إنها المذهب وجزم به في الوجيز وغيره. وجاء في أول كتاب الطلاق عند الحنابلة أن في أقوال السكران وأفعاله خمس روايات أو ستة، وأن الصحيح في المذهب: أنه مؤاخذ بعبارته ([1])

إقرار السفيه:

السفيه بعد الحجر عليه لا يصح إقراره بالمال، لأنه من التصرفات الضارة المحضة من حيث الظاهر، وإنما قبل الإقرار من المأذون للضرورة.

وإذا بلغ الصبي سفيها أو ذا غفلة وحجر عليه بسبب ذلك أو اعتبر محجورا عليه فإنه في تصرفاته المالية الضارة يأخذ حكم الصبي المميز، فإذا تزوج وأقر بأن المهر الذي قرره لها أكثر من مهر المثل فالزيادة باطلة، وهكذا فإن القاضي يرد كل تصرفاته المالية الضارة. ([2]) وعلى القول بأن الحجر عليه لا بد من الحكم به ولا يكون تلقائيا بسبب السفه فإن السفيه المهمل – أي الذي لم يحجر عليه – يصح إقراره.

ونص الشافعية على أنه لا يصح إقراره بنكاح، ولا بدين أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر، أو إلى ما بعده، ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر، وكذا بإتلاف مال الغير، أو جناية توجب المال في الأظهر. وفي قول عندهم يقبل، لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن، فإذا أقر به قبل إقراره، ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بالمال، وسائر العقوبات مثلهما لبعد التهمة، ولو كان الحد سرقة قطع، ولا يلزمه المال. ([3])

وذكر الأدمي البغدادي من الحنابلة: أن السفيه إن أقر بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم – ويتبع به في الحال – وإن أقر بمال أخذ به بعد رفع الحجر عنه.

والصحيح من مذهب الحنابلة: صحة إقرار السفيه بالمال سواء لزمه باختياره أو لا، ويتبع به بعد فك الحجر عنه، وقيل: لا يصح مطلقا، وهو احتمال ذكره ابن قدامة في المقنع في باب الحجر، واختاره هووالشارح ([4])

الشرط الثالث: البلوغ.

أما البلوغ فإنه ليس بشرط لصحة الإقرار ([5]) فيصح إقرار الصبي العاقل المأذون له بالدين والعين، لأن ذلك من ضرورات التجارة، ويصح إقراره في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد، ونص الحنابلة على أنه المذهب وعليه جمهور الأصحاب، وهو قول أبي حنيفة.

([1])الانصاف:١٣٢/١٢،وكشاف القناع،٤٥٤/٦

([2])بدائع الصنائع:١٧١/٧، الهداية ونتائج الأفكار: ٢٨٣/٦؛والتوضيح والتلويح: ٢٨٣/٣،وحاشية الدسوقي :٣٩٧/٣

([3])نهاية المحتاج:٣٥٨/٤ نقلا عن الموسوعة الفقهية.

([4])الموسوعة الفقهية الكوتية .

([5]) اوتبيين الحقائق ٥ / ٤، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٠٧، ومواهب الجليل ٥ / ٢١٦، والمغني ٥ / ١٤٩ ـ ١٥ لبدائع ٥ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣،

وقال الشافعي: لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ([1]) ولأنه لا تقبل شهادته، وفي قول عند الحنابلة: إنه لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء اليسير. إلا أنه لا يصح إقرار المحجور عليه، لأنه من التصرفات الضارة المحضة من حيث الظاهر. ([2]) ويقبل إقرار الصبي ببلوغه الاحتلام في وقت إمكانه، إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا من جهته، وكذا ادعاء الصبية البلوغ برؤية الحيض. ([3]) ولو ادعى البلوغ بالسن قبل ببينة، وقيل: يصدق في سن يبلغ في مثلها، وهي تسع سنين، وقيل: عشر سنين، وقيل: اثنتا عشرة سنة، ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به . ([4])

وأفتى الشيخ تقي الدين: فيمن أسلم أبوه، فادعى أنه بالغ، بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ. وذلك بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها، وقال: هذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي، مثل الإسلام، وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه.

الشرط الرابع: فهم المقر لما يقر به:.

لا بد للزوم الإقرار واعتباره – أن تكون الصيغة مفهومة للمقر فلو لقن العامي كلمات عربية لا يعرف معناها لم يؤاخذ بها، لأنه لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها، لأن العامي – غير المخالط للفقهاء – يقبل منه دعوى الجهل بمدلول كثير من ألفاظ الفقهاء، بخلاف المخالط فلا يقبل منه فيما لا يخفى على مثله معناه. وبالأولى لو أقر العربي بالعجمية أو العكس وقال: لم أدر ما قلت، صدق بيمينه، لأنه أدرى بنفسه، والظاهر معه ([5])

الشرط الرابع: الاختيار

فلا يعتد بإقرار المكره بما أكره عليه. روي ابن ماجه [٢٠٤٤] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه " ([6]) أي أنه سبحانه وتعالى أسقط التكليف عن المكره فيما استكره عليه، فلا يصح إقراره فيما أكره على الإقرار به، بل إن الله تعالى الغي اعتبار الإقرار بالكفر حال الإكراه مع طمأنينة القلب، فقال تعالى: {إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (٧) فلا اعتبار للإقرار بغيره من باب أولي.

الشرط الخامس: أن لا يكون محجوراً عليه

([1]) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه أبو داود قواه ابن حجر كما في فيض القدير (٤ / ٣٦

([2]) البدائع ٧ / ٢٢٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٣٩٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٦٦، والإنصاف ١٢ / ١٢٨ ـ ١٢٩، والمغني ٥ / ١٥٠

([3]) ا ونهاية المحتاج ٥ / ٦٦لتاج والإكليل :٥ / ٢١٦،

([4]) الإنصاف ١٢ / ١٣١ ـ ١٣٢

([5]) المنثور في القواعد للزركشي ٢ / ١٣ – ١٤ نقلا عن الموسوعة مع التصرف قليل

([6]) أخرجه البخاري باب الخطأوالنسيان،ومسلم في كتاب العتق،وأبو داودفي كتاب الطلاق.

([7]) سورة النحل: ١٠٦

فإن كان محجوراً عليه فإنه لا يصح إقراره بدين في معاملة أسند وجوب الدين إليها قبل الحجر أو بعده، وكذلك لا يصح إقراره بإتلاف مال قبل الحجر، أو بعده، لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف بماله.

ويصح إقرار المحجور عليه بالحد والقصاص، لعدم تعلقها بالمال، ولبعد التهمة، فإذا كان الحد قطع سرقة قطع، ولا يلزمه المال المسروق الذي اقر به. ([1])

الشرط السادس: عدم التهمة:

يشترط ألا يكون المقر متهماً في إقراره، فإن اتهم بإقراره لملاطفة صديق ونحوه بطل الإقرار؛ لأن التهمة تخل برجحان الصدق على الكذب في إقراره، والإقرار يعتبر شهادة على النفس، والشهادة ترد بالتهمة، ودليل اعتباره شهادة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} ([2]) .

ويلاحظ أن الشافعية :فرقوا بين أثر الحجر على السفيه وأثر الحجر على المفلس، فقالوا: لا يصح إقرار السفيه بدين في معاملة قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف مال في الأظهر، لأنه ممنوع من التصرف بماله. ويصح إقراره بالحد والقصاص؛ لعدم تعلقهما بالمال، ولبُعد التهمة، ويصح طلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان، وحكمه في العبادة كالرشيد، لكن لا يفرّق الزكاة بنفسه، وإذا أحرم بحج فرض وكّل الولي ثقة ينفق عليه في طريقه، وإ ن أحرم بتطوع، المذهب أنه كمحصر فيتحلل بالصوم.

أما المفلس فيصح ويقبل إقراره بعين أو دين وجب قبل الحجر في الأصح في حق الغرماء، كما لو ثبت بالبينة، ولا يصح إقراره بدين أو حق وجب بعد الغرماء. ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه وإسقاطه كالسفيه كما تقدم.

المطلب الثاني : المقّر له :

وهو المستحق لما تضمنه الإقرارمن حق ،وضابط فيه أنه يصح الإقرار لكل من يتبت له الحق المقّر به ،ويشترط فيه لصحة الإقرار الشروط الآتية:

١ :التعيين :

يشترط أن يكون المقّر له معينا نوع تعيين،بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب،ويمكنه المطالبة، فلا يكون فلا يكون مجهولا جهالة فاحشة ،وإلا بطل الإقرار،كما لو قال : لإنسان ، أو لأحد البشر،عليّ مئة دينار،فلا يصح إقراره،لأن المقّر له مبهم،فيبطل الإقرار.

وإن كان الإقرار لمن يمكن تعيينه ،كما لو أقر لأحد هؤلاء الثلاثة بمئة دينار،فيصح إقراره ؛لإمكان التعيين في الجملة ،فلو قال أحدهم: أنا المقصود بالإقرار،صدق بيمينه وإن لم يكذب المقر،لاحتمال صدقه ،وتأكيد ذلك باليمين،وعدم تكذيب المقرلقوله.

([1])الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي :٢٤٠/٨

([2]) النساء:١٣٥

٢: أهلية الإستحقاق :

يشترط في المقر له ان تتوفر فيه أهلية الإستحقاق المقر به ليصادف الإقراررار محله ويكون صدقه محتملا.فلا يصح الإقرار دابة أو لدار ،لأنها ليست أهلا للإستحقاق؛لأنها لا تملك في الحال ولا في المآل،إلا إذا قال بسببها لمالكها:عليّ كذا،صح ؛لأنه إقرار للمالك،لا لها،وهي سبب بجناية عليها،أو بستفاء منفعة بإجارة أو غضب.

وإن أقّر لحمل بكذا ،ونسبه إلى إرث أو وصية صح الإقرار،وإن أسنده إلى جهة لاتمكن في حقه، كقوله :أقرضني أو باعني شيئا،بطل الإقرار لعدم إمكانه،وإن أطلق الإقرار ولم يسنده إلى شيء صح في الأظهر ،ويحمل على جهة ممكنة في حقه ،حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن، وإعمال الكلام أقلى من إهماله؛ولأنه يجوز للحمل أن يملكه بوجه صحيح كا في حقه ،حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن، وإعمال الكلام أقلى من إهماله؛ولأنه يجوز للحمل أن يملكه بوجه صحيح كالإرث والوصية ،فصح الإقرار له عند الإطلاق كالإقرار لطفل ،ويشترط لصحة الإقرار للحمل أن يكون محقق الوجود عند الإقرار،ويصح الإقرار لطفل ولو أطلق قطعا؛لأنه من أهل المعاملة بواسطة وليه.

وإن أقّر لمسجد ،أو مدرسة ،او رباط ، أو حصن،قيصحْ كالإقرار للحمل ،بإسناده إلى سبب صحيح من غلة وقف عليه، أو وصية ،وإن أطلق فيصح أيضا.

٣: عدم التكذيب:

يشترط لصحة الإقرار عدم تكذيب المقّر له للمقر،فإن كذبه بطل الإقرار،وترك المال المقّر به في يد المقّر دينا كان أو عينا في الأصح،لأن يده تشعربالملك ظاهرا،والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط ،ويجوز للمقّر أن يتصرف فيه بجميع التصرفات ،إلا إذا كان ظانّا أن المال للمقّر له فيمتنع عليه التصرف فيه ومتى كذب المقّر له المقرّفلا يقبل منه الرجوع في ذلك ،فإن قال المقّر عندئد:رجعت على الإن قال المقّر عندئد:رجعت على الإقرار ،أو غلطت فيه قبل قوله في الأصح. ([1])

المطلب الثالث :المقر به :

شروط المقر به:

١ – يشترط في الحق المقر به أن لا يكون ملكاً للمقر حين يقر به، لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكاً للمقر له.

فلو قال: ثوبي لزيد، أو ديني الذي لي على زيد لعمر لم يصح هذا الإقرار، لأن إضافة هذه الحقوق لنفسه تقتضي أنه مالكها، فينا في ذلك إقراره بها لغيره.

([1]) االروضة:٣٥٦/٤؛الحاوي ٢٦٦/٨؛الأنوار ١١/٢؛وسائل الإثبات٢٤٩/١؛البيان ٤٢٢/١٣. المنهاج ومغني المحتاج:٢٤١/٢؛المهذب :٦٧٨/٥؛المجموع :٢٤٣/٢٣ وما بعدها،٢٥١؛

٢ – أن يكون الحق المقر به في يد المقر، ليسلمه بالإقرار إلي المقر له، لأنه إذا لم يكن في يده كان إقراره إما دعوى عن الغير بغير إذنه، أو شهادة بغير لفظها فلا تقبل.

فلو أقر بحق ولم يكن في يده، ثم صار في يده عمل بمقتضي الإقرار لوجود شرط العمل فيسلم للمقر له. ([1])

أنواع المقر به:

المقر به عموماً نوعان: حقوق الله تعالى، وحقوق العباد . ([2])

أما حقوق الله تعالى:

فنوعان عند الحنفية:

أحدهما . أن يكون الحق خالصاً لله، أي للمجتمع، وهو حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوه من المسكرات، والإقرار به صحيح. ولو رجع المقر عن إقراره بموجب الحد قبل إقامة الحد، بطل الحد، لاحتمال صدقه في الرجوع، فأورث رجوعه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

ويكفي في الإقرار أن يكون مرة إلا في الزنا عند الحنفية، فإنه يشترط أن يكون أربع مرات، كما حدث في إقرار ماعز بين يدي الرسول صلّى الله عليه وسلم، وذلك خلافاً للقياس، فيقتصر على مورد النص.

وقال أبو يوسف وزفر: يشترط تعدد الإقرار بأن يكون مرتين بعدد الشهود. ولكن روي أن أبا يوسف رجع عن هذا الرأي، ويلاحظ أن التعدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط باتفاق الحنفية.

ويحكم بموجب الإقرار في الحدود، سواء تقادم العهد على حدوث مقتضى الحد، أم لا، إلا في شرب الخمر، فإنه لا يعتبر الإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد ذهاب الرائحة وتقادم العهد؛ لأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد منه رائحة الخمر، ولم يجلده حتى تحقق من الرائحة.

وسبق ذكر الحديث وتفصيل هذا الموضوع في مبحث حد الشرب الذي عرفنا فيه أن محمداً رحمه الله قال: يحد شارب الخمر بالإقرار أو بالشهادة، ولو بعد ذهاب الرائحة.

الثاني . أن يكون للعبد فيه حق: وهو حد القذف. وقد ذكرت في مبحث هذا الحد شروط صحة الإقرار بجريمة القذف والزنا وسائر الحدود. ([3])

وأما حقوق العباد أي حقوق الأفراد، فأنواع:

منها: حق طلب واستيفاء القصاص أو الدية.

ومنها: الحق في الأموال النقدية، أو العينية.

ومنها: الحق في الطلاق وحق الشفعة والنسب ونحوها.

([1])الفقه المنهجي:٢٤٢/٨

([2])البدائع:٢٢٣/٧

([3])الفقه الإسلامي وادلته:٦٠٩٩/٨

ولا يشترط لصحة الإقرار بهذه الحقوق الفردية مايشترط للإقرار بحقوق الله تعالى من التعدد، وكونه في مجلس القضاء، والنطق بعبارة صريحة، وإنما يصح الإقرار فيها من الأخرس؛ كما لا يشترط لصحة الإقرار بها الصحو، فيصح إقرار السكران بها. وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات، بخلاف حقوق الله تعالى.

والشروط المختصة بالإقرار بحقوق العباد عند الحنفية هي ما يأتي : ([1])

أولاً . أن يكون المقر له معلوماً، سواء أكان موجوداً أم حملاً في البطن: فلو كان المقر له مجهولاً، بأن قال إنسان: (لواحد من الناس علي ألف درهم) لا يصح الإقرار؛ لأنه لا يملك أحد مطالبته بمقتضى إقراره.

ولو قال: (لحمل هند علي ألف درهم): فإن عزا إقراره لسبب مقبول، يصلح لثبوت الملك له، من طريق إرث أو وصية ،كأن يقول: مات أبو الحمل، فورث الحمل هذا الألف، أو يقول: أوصى بالألف فلان لهذا الحمل، صح الإقرار، وكان المبلغ المقر به للحمل، أي الجنين بالاتفاق. وحينئذ إن جاءت هند هذه بالولد في مدة يعلم أنه كان قائماً وقت الإقرار، لزم المقر ما أقر به. وإن جاءت به ميتاً، فالمال للموصي والمورث؛ لأنه إقرار في الحقيقة لهما، وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة، ولم ينتقل في الواقع، فيقسم بين ورثة المورث. ولو جاءت بولدين حيين، فالمال بينهما.

وإن بين المقر سبباً مستحيلاً في العادة لا يمكن حدوثه من الجنين، كأن قال: أقرضني أو باعني شيئاً، فالإقرار باطل لاغ اتفاقاً.

وإن أبهم الإقرار، أي أطلقه، فلم يبين سبباً صالحاً يتصور لثبوت الملك للحمل كالإرث والوصية: لم يصح الإقرار عند أبي يوسف، قيل: وأبو حنيفة معه؛ لأنه لا يثبت للجنين شيء من الحقوق المالية، سواء أكان من جهة التجارة والمعاملة، أم من جهة الجناية، ومطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بحق ثابت بسبب التجارة، فيعتبر كأن المقر صرح به، وهو غير مقبول منه.

وقال محمد والشافعي في الأظهر ومالك وأحمد: يصح الإقرار للحمل إذا أطلقه المقر، أي لم يسنده إلى سبب كإرث أو وصية، ويحمل إقراره على سبب الملكية المتصور للحمل، بأن يحمل على أن هذا المبلغ أوصى به رجل، أو مات مورث الحمل وتركه ميراثاً له؛ لأن الإقرار حجة شرعية، فإذا صدر من أهله في محله، فيجب إعماله، وقد أمكن العمل به على النحو المذكور. ([2])

هذا هو حكم الإقرار للحمل. وأما الإقرار بالحمل فجائز اتفاقاً، كما إذا أقر بحمل شاة لرجل، صح إقراره والتزم المقر بما أقر به، سواء بيَّن سبباً صالحاً لثبوت الملك أو أبهم؛ لأن لإقراره وجهاً صحيحاً: وهو الوصية بالحمل من جهة غيرالمقر، بأن أوصى بالحمل مالك الشاة لرجل، ومات فأقر وارثه، وهو عالم بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان . ([3])

([1]) اللباب: ٨٣/ ٢، مجمع الضمانات: ص ٣٦٩. المبسوط: ١٩٦/ ١٧ ومابعدها، البدائع: ٢٢٣/ ٧ وما بعدها، تكملة فتح القدير: ٣٠٤/ ٦، تبيين الحقائق: ١١/ ٥، الدر المختار: ٤٧٤/ ٤،

([2]) المهذب: ٣٤٤/ ٢ ، مغني المحتاج: ٢٤١/ ٢ المغني: ١٤١/ ٥ تكملة فتح القدير: ٣٠٦/ ٦، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: ٣٩٨/ ٣،.

([3]) تبيين الحقائق: ١٢/ ٥، اللباب: ٨٤/ ٢. تكملة فتح القدير: ٣٠٨/ ٦،البدائع: ٢٢٤/ ٧،

ثانياً . ألا يتعلق بالمقر به حق الغير؛ لأن حق الغير معصوم محترم، فلا يجوز إبطاله من غير رضاه، كإقرار المريض مرض الموت بدين لوارثه، لا يصح إقراره إلا بإجازة بقية الورثة؛ لأنه متهم في هذا الإقرار، إذ يجوز أنه آثر بعض الورثة على بعض. وسأفصل بحثه في مبحث لاحق.

واشترط الشافعية شرطين في المقَرّ به:

١ – ألا يكون الحق المقر به ملكاً للمقر حين يقرّ به، لأن الإقرار إخبار عن كون الشيء مملوكاً للمقرّ له.

٢ – أن يكون الحق المقرّ به في يد المقرّ، ليسلمه بالإقرار إلى المقرّ له، وإلا لم يتحقق مقتضى الإقرار. ([1])

المطلب الرابع :الصيغة التي يتم به الأقرار :

وهي اللفظ الذي يدل على ثبوت الحق،ويقوم مقام اللفظ الصريح الكتابة مع النية،وإشارة الأخرس المفهمة،وتكون الصيغة من المقر فقط .ويكفي سكوت المقّرله،أو عدم تكذيبه،أومطالبته.

فإذا كان المدعي عليه منكرا، ثم قال: لزيد كذا فيكون إقرارا له بالمقّر به ،وهو المدعي به ،وإذا كان المقربه معينا،وقال المقر لفلان عليّ،أو في ذمتي،فهو إقرار بالديّن في الذمة؛لأنه المتبادر من الصيغة عرفا،وإن قال :معي أوعندي، فهو إقرار بالعين ؛لأن (معي أو عندي)ظرفان فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده ،وكذا إذا قال :لفلان قبلي ،فهو للدين والعين،ويطلب منه تقسيره.

ويكون الإقرار جوابا لسؤال،فلو قال شخص:لي عليك ألف دينار، فقال الآخر :بلى، أو نعم،أ صدقت،فهو إقرار؛لأن هذه الألفاظ موضوعة للإقرار،فلو قال الآخر:أبر أتني منه ،أو أقضيته،أو أنا مقر،فهو إقرار أيضا؛لأنه اعترف بشغل ذمته بالحق، تم ادعى الإبراء أة القضاء،فعليه إثباته،إلا إذا وجدت قرينة أنه أراد الاستهزاء والتكذيب كالضحك في إيراد الكلمة، وتحريك الرأس عجبا وإنكارا.

ويشترط في الصيغة ثلاثة شروط، وهي :

١_الصراحة :

يشترط في صيغة الإقرار أن يكون اللفظ صريحا ،أو كناية تشعر بالالتزام ([2]) ،وتدل عليه، وفي معنى اللفظ الصريح الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس المفهمة..

([1]) الفقه الإسلامي:٦١٠٢/٨.

([2]) ا المهذب ٦٨٣/٥؛المجموع ٢٥٤/٢٣؛الحاوي:٢٧٧/٨ ، المنهاج ومغني المحتاج:٢٤٣،٢٥٥/٢ ؛ ،٣٣٨؛الانوار:٥٠٣/١ ؛البيان ٤٢٥/١٣.

. فلو قال: لزيد على ألف، أو له في ذمتي ألف، كان ذلك إقراراً، وحمل على الدين الملتزم بالذمة، لأنه المتبادر من الصيغة عرفاً..

. ولو قال: لزيد معي أو عندي ألف كان ذلك أيضاً إقراراً، وحمل على العين، لأنهما ظرفان، فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده..

. ولو قال له إنسان: لي عليك ألف ليرة فقال: بلى، أو نعم، أو صدقت، فإقرار لأن هذه الألفاظ موضوعة للتصديق..

. ولو قال له: أبرأتني منه أو قضيته له، فهو إقرار أيضاً، لأنه قد اعترف بشغل ذمته بالحق، ثم ادعى الإسقاط والأصل عدمه. ([1])

٢_**الجزم**:يشترط أن تكون الصيغة دالّة على الجزم،فلو اشتملت على التخمين والظن ،كقوله :أظن أن لك كذا،أو أشك بذلك،أو أحسب،كان الإقرار باطلا.

٣_**التنجيز**:يشترط في الصيغة أن تكون منجّزة،لا معلقة على شرط،لأن الإقرار إخبار ،والإقرار يبين ظهورالحق وكشفه،فلا يصح تعليقه على المستقبل،ولا يصح معه شرط الخيار ؛لأن الخيار مشروع للفسخ ،والإقرار لا يحتمل الفسخ؛لأن حكمه وجوب المقّر به.

كما لا يصح تعليق الإقرار على مشيئة الله تعالى،أو على مشيئة فلان،كقوله :له عليّ ألف إن شاء الله،او إن شاء فلان،أو شئت،فلا يلزمه شيء ؛لأنه لم يجزم بالالتزام عليه،بل علقه على المشيئة،ومشيئة الله لا يمكن الاطلاع عليها،والتعليق على مشيئة شخص هوعلى خطر الوجود،فلا توجب شيئا. ([2])

([1])الفقه المنهجي:٢٤١/٨

([2])المعتمد في الفقه الشافعي.

المبحث الثالث وفيه مطالبان:

المطلب الأول :الرجوع عن الإقرار .

المطلب الثاني :مرتبة الإقراربين طرق الإثبات .

المبحث الرابع : وفيه مطلبان

المطلب الأول : الرجوع عن الإقرار:

الرجوع قد يكون صريحا كأن يقول: رجعت عن إقراري، أو كذبت فيه، أو دلالة كأن يهرب عند إقامة الحد، إذ الهرب دليل الرجوع، فإن كان بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزنا، فإن جمهور الفقهاء: الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب كل من الشافعية والحنابلة على أن الرجوع يعتبر، ويسقط الحد عنه، لأنه يحتمل أن يكون صادقا في الرجوع وهو الإنكار، ويحتمل أن يكون كاذبا فيه، فإن كان صادقا في الإنكار يكون كاذبا في الإقرار، وإن كان كاذبا في الإنكار يكون صادقا في الإقرار، فيورث شبهة في ظهور الحد، والحدود لا تستوفى مع الشبهات، وقد روي أن ماعزا لما أقر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا لقنه الرجوع ([1])

فلو لم يكن محتملا للسقوط بالرجوع ما كان للتلقين معنى، سواء أرجع قبل القضاء أم بعده، قبل الإمضاء أم بعده. ([2]) ويستوي أن يكون الرجوع بالقول أو بالفعل بأن يهرب عند إقامة الحد عليه، وإنكار الإقرار رجوع، فلو أقر عند القاضي بالزنا أربع مرات، فأمر القاضي برجمه فقال: ما أقررت بشيء – يدرأ عنه الحد. ([3]) ولأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ([4]) . وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى: يقام عليه الحد ولا يترك، لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم يتركوه، ولو قبل رجوعه للزمتهم الدية، ولأنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. وحكي عن الأوزاعي أنه إن رجع حد للفرية على نفسه، وإن رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد .([5])

ونقل الشيرازي عن أبي ثور أنه لا يقبل رجوعه، لأنه حق ثبت بالإقرار فلم يسقط بالرجوع كالقصاص وحد القذف ([6])

واستدل ابن قدامة للجمهور القائلين باعتبار الرجوع بأن ماعزا هرب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ([7]) ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه.

ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد، فيسقط بالرجوع عنه كالشهود إذا رجعوا قبل إقامة الحد. وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه، لأنه ليس بصريح في الرجوع. أما إن رجع صراحة بأن قال: كذبت في إقراري أو رجعت عنه أو لم أفعل ما أقررت به وجب تركه، فإن قتله قاتل بعد ذلك وجب ضمانه، لأنه قد

([1]) حديث: " وقد روي أن ماعزا " أخرجه مسلم (٣ / ١٣١٢ - ط الحلبي) .

([2]) والشرح الكبير وحاشية لدسوقي ٤ / ٣١٨ - ٣١٩،البدائع ٧ / ٦١، ا والمهذب ٢ / ٣٤٦، وشرح روض الطالب ٢ / ٢٩٣، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين ٣ / ٥، والمغني ٥ / ١٦٤.

([3]) البحر الرائق ٥ / ٨.

([4]) والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٣١٨ - ٣١٩، ونهاية المحتاج ٧ / المغني ٨ / ١٩٧، والبدائع ٧ / ٦١، والبحر الرائق ٥ / ٨ - ٩، ١٨٢.

([5]) المغني ٨ / ١٩٧.

([6]) المهذب ٢ / ٢٤٦.

([7]) حديث رجم ماعز: (هلا تركتموه يتوب. . .) أخرجه أبو داود (٤ / ٥٧٦ - ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.

زال إقراره بالرجوع عنه فصار كمن لم يقر، ولا قصاص على القاتل للاختلاف في صحة الرجوع فكان شبهة. ([1])

وقيد الإمام مالك في الرواية غير المشهورة عنه قبول رجوع المقر في حقوق الله التي تسقط بالشبهة بأن يكون الرجوع لوجود شبهة، أما لو رجع عن إقراره بغير شبهة فلا يعتد برجوعه، فقد نص أشهب على أنه لا يعذر إلا إذا رجع بشبهة، وروي ذلك عن مالك، وبه قال ابن الماجشون ([2])

والشافعية في الأصح عندهم لا يعتبرون إلا الرجوع الصريح. ولا يرون مثل الهروب عند تنفيذ الحد رجوعا، فلو قال المقر: اتركوني أو لا تحدوني، أو هرب قبل حده أو في أثنائه لا يكون رجوعا في الأصح، لأنه لم يصرح به، وإن كان يجب تخليته حالا، فإن صرح فذاك وإلا أقيم عليه الحد، وإن لم يخل لم يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم شيئا في خبر ماعز.

-أما من أقر بحق من حقوق العباد أو بحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة - كالقصاص وحد القذف وكالزكاة والكفارات - ثم رجع في إقراره فإنه لا يقبل رجوعه عنها من غير خلاف، لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه، لأن حق العبد بعد ما ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع، ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير رضاه ([3])

وقد وضح القرافي الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه والذي لا يقبل الرجوع عنه، فقال: الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر، لأنه على خلاف الطبع. وضابط ما لا يجوز الرجوع عنه، هو ما ليس له فيه عذر عادي، (([4])) وضابط ما يجوز الرجوع عنه - أن يكون له في الرجوع عنه عذر عادي، فإذا أقر الوارث للورثة أن ما تركه أبوه ميراث بينهم على ما عهد في الشريعة، ثم جاء شهود أخبروه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحازها له، فإنه إذا رجع عن إقراره معتذرا بإخبار البينة له، وأنه لم يكن عالما بذلك، فإنه تسمع دعواه وعذره، ويقيم بينته، ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة وقادحا فيها، فيقبل الرجوع في الإقرار.

وإذا قال: له علي مائة درهم إن حلف - أو مع يمينه - فحلف المقر له، فرجع المقر وقال: ما ظننت أنه يحلف، لا يلزم المقر شيء، لأن العادة جرت بأن هذا الاشتراط يقضي عدم اعتقاد لزوم ما أقر به، والعادة جرت على أن هذا ليس بإقرار ([5]) ويقول ابن جزي: من أقر بحق لمخلوق لم ينفعه الرجوع، وإن أقر بحق لله تعالى كالزنا وشرب الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه، وإن رجع إلى غير شبهة ففيه قولان: قول يقبل منه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وقيل: لا يقبل منه وفاقا للحسن البصري ([6])

([1]) والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٣١٨ – ٣١٩ المغني ٨ / ١٩٨، والبدائع ٧ / ٦١، .

([2]) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٣١٨ - ٣١٩.

([3]) وقليوبي مع شرح المحلي ٣ / ١٨١ - نهاية المحتاج ٤ / ٤١٠ - ٤١١، ١٨٢.

([4]) والمهذب ٢ / ٣٤٦، والمغني ٥ / ١٦٤، ٨ / ١٩٧ البدائع ٧ / ٦١، ٢٣٢، والبحر الرائق ٥ / ٨،.

([5]) ومواهب الجليل للحطاب ٥ / الفروق ٤ / ٣٨،٢٢٣.

([6]) القوانين الفقهية ص ٢٠٨.

المطلب الثاني :مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات:

ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعز والغامدية ([1]) بناء على إقرارهما بالزنا.

وقد أجمعت الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن على أن الإقرار حجة على المقر، يؤخذ به ويعامل بمقتضاه.

ودليله من المعقول: انتفاء التهمة، فإن العاقل لا يقر على نفسه كذبا. ([2])

مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات.

يرون أكثرالفقهاء على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، لانتفاء التهمة فيه غالبا

فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة، بناء على انتفاء التهمة فيه غالبا، ولا ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقر وحده، في حين أن الشهادة حجة متعدية؛ لأن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس المقر، والشهادة بالتعدية إلى الغير، لا ينافي اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه، بناء على انتفاء التهمة فيه دونها. ([3]) .

ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة.

قال أشهب: " قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره. ([4]) ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة. ([5])

ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر. ([6])

([1]) حديث ماعز رواه البخاري وغيره وحديث الغامدية رواه مسلم (تلخيص الحبير ٤ / ٥٧، ٥٨)

([2]) والمغني مع الشرح ٥ / ٢٧١، وكشاف القناع ٦ / ٣٦٧ تكملة فتح القدير ٧ / ٢٩٩ ط الميمنية، والرهوني على الزرقاني ٦ / ١٤١، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ١١٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٤٢٧،

([3]) تكملة فتح القدير ٧ / ٢٩٩.

([4]) تبصرة الحكام ٢ / ٣٩ ط الحلبي.

([5]) شرح المنهج وحاشية الجمل ٣ / ٤٢٨.

([6]) المغني ٥ / ٢٧١.نقلا عن الموسوعة

المبحث الرابع: الإقرار بالنسب؛ الإقرار بالأموال ؛ الإقرار في حالة الصحة والمرض حكم الإقرار بالمرض وفيه خمسة مطالب .

المطلب الأول الإقرار بالنسب

المطلب الثاني الإقرار بالأموال

المطلب الثالث: الإقرار في حالة الصحة والمرض والموت

المطلب الرابع: حكم الإقرار في حالة في الصحة

المطلب الخامس حكم إقرار المريض

المبحث الرابع: الإقرار بالنسب؛ الإقرار بالأموال ؛ الإقرار في حالة الصحة والمرض حكم الإقرار بالمرض

وفيه خمسة مطالب.

تهميد

وفيه الإقرار بالنسب؛ الإقرار بالأموال ؛ الإقرار في حالة الصحة والمرض

وفيه خمسة مطالب

المطلب الأول الإقرار بالنسب

النسب هو القرابة،وهو الصلة والعلاقة بين الشخص وغيره،ويترتب عليها أحكام كثيرة كالميراث والنفقة وحرمة النكاح والتناصر ،والإقرار بالنسب هو إثبات النسبة بين الولد وأبويه وغيرهما،أو الإقرار بالولادة ،أو الإقرار بالوارث،أو الإقرار بالقرابة،ونظرا لأهمية النسب في الشرع فقد ورد الإهتمام الخاص بأحكام الإقرار بالنسب.

والإقرار بالنسب ينقسم إلى قسمين:الإقرار بالنسب المباشر،وهو الإقرار على النفس،والإقرار بالنسب غير المباشر،وهو الإقرار بالنسب على الغير، ولكل قسم شروطه الخاصة بالإضافة لشروط الإقرار السابقة.

أولا : الإقرار بالنسب المباشر:

وهو الإقرار بالنسب بين الأب والأم والولد،فيصح إقرار الرجل بالوالدين والولد،ويصح إقرار المرأة كذلك بالوالدين والولد،بالشروط السابقة، ويضاف إليها ما يلي:

أ_ألا يكذب الحس:

ويشترط لصحة الإقرار بالنسب،وإلحاقه بالنفس،أن يكذب الحس،بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه ،بأن يولد مثله لمثله،فإن كان في سن لا يتصور كونه منه،أو كان قد قطع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به لم يثبت نسبه؛الأن الحس والواقع يكذبه (١)

ب_ألا يكذب الشرع :

(١)مغني المحتاج:٢٥٩/٢

بأن يكون المقّر له مجهول النسب،فإن كان المستلحق معروف النسب من غيره،أو ولد على فراش نكاح صحيح،فلا يصح؛أأن النسب الثابت لا يمكن نقضه،ولا نقله إلى غيره.

ج_تصديق المقّر له:

يشترط أن يصدق المستلحق إن كان أهلا للتصديق بكونه بالغا عاقلا؛لأن له حقا في نسبه،وهو أعرف به.

وهذا شرط لنفاد الإقرار،وليس شرط صحة، فإذا أقر الشخص بآخر مجهول النسب صح الإقرار،ولكنه يبقى موقوفا حتى يصدّقه المقّر له إن كان من أهل التصديق،فأن كذّبه ،أو قال:لا أعلم ،لم يثبت نسبه إلا ببينة كسائر الحقوق.

وإن صدق المستلحق البالغ العاقل،ثم رجع،أو رجعا ،فلا يسقط النسب؛لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق،كالثابت بالفراش.

وإن استلحق شخص صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه؛ولا يحتاج ألى تصديق؛لأن إقامة البينّة على النسب عسرة،والشارع اعتنى به،وأثبته عند الإمكان،فيثبت بمجرد الإمكان،فلو بلغ الصغيرأو أفاق المجنون وكذب الإقرار بعد كماله لم يبطل نسبه في الأصح،لأن النسب يحتاط له،فلا يندفع بعد ثبوته،كالثابت بالبينّة ،وليس للمقر به تحليفه؛لأنه لو رجع المقر لم يقبل .

د_غير منفي بلعان الغير:

يشترط لصحة الإقرار بالنسب ألا يكون المقّر له منفيا بلعان الغير عن فراش نكاح صحيح، فإن كان كذلك لم يصح استلحاقه لغير النافي،أم المنفي بوطء شبهة،أو نكاح قاسد،فيجوز لغيره أن يستلحقه؛لأن المستلحق لو نازع النافي في نسب هذا الولد قبل النفي سمعت دعواه.

هـ_السبب الصحيح:

يشترط في الإقرار بالنسب ألا يكون المستلحق ولد زنى،بأن يصرح المقّر بأنه من زنى،فإن بيّن سببا شرعيا من فراش صحيح،أو نكاح شبه، أو نكاح فاسد، صح إقراره،وإن لم يبين سببا أصلا صح،ويحمل على أنه يستند إلى سبب صحيح،ويحتمل المقر تبعة إقراره ومسؤوليته أمام الله تعالى.

والدليل على هذا الشرط ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" (١) فالزاني يستحق العقوبة،والزني جريمة منكرة،فلا يكون وسيلة للنسب والمكرمات فيه.

ولا تشترط في المستلحق فيصح الإقرار بالنسب الميت الصغير جزما،والميت الكبير في الأصح،ولا عبرة لتهمة الميراث وغيره ؛لأن النسب يحتاط به ،حتى لو نفاه في الحياة ،أو بعد الموت،ثم استلحقه بعد موته لحقه،وورثه؛لأن الإرث فرع النسب،وقد ثبت النسب،ولا يشترط هنا تصديق الكبير؛لأن الميت ليس أهلا للتصديق،فيصح استلحاقه كالمجنون والصغير.

ولا يشترط عدم وجود منازعة في النسب المستلحق،فلو تنازع اثنان فاستلحقا بالغا عاقلا ثبت نسبه لمن يصدقه منهما،فإن صدقهما،أو لم يصدق واحدا منهما ،أو كان صغيرا فيعرض على القائف ليلحقة بأحدهما بالأوصاف،والشبه والخبرة،

ومتى توفرت الشروط وثبت النسب ترتبت عليه آثاره الشرعية كاملة كالإرث والنفقة والحرمة،ولا يجوز نقضه أو اسقاطه أو التنازل عنه،ولو بتصادق طرفيه؛لأنه حق الله تعالى،كما لا يصح نفيه بعد ذلك باللعان لأن النسب إذا ثبت قلا يسقط بالاتفاق على نفيه. (٢)

ثانيا:الإقرار بالنسب غير المباشر:

على وهو الإقرار بالنسب على الغير،أو هو إلحاق نسب أحد الأقرباء غير الوالدين والولد،كالإقراربنسب الإخوة وأبنائهم،والعمومة وأبنائهم،والأجداد وأولاد الأولاد،وهنا يتعدى النسب من المقرإلى غيره،كهذا أخي، أو هذا عمي،فإذا كان المقر هو الوارث الوحيد للميت،فيثبت نسب المستلحق من الملحق به؛لأن الورثة يخلفون مورثهم في الحقوق،والنسب منها،ولا يكون الوراث وحيدا إلا إذا كان رجلا يرث بالتعصيب،أما المرأةفلا ترث كل التركة،فلا يصح منهما الإقراربالنسب غير المباشر،وكذا لا يحق لوارثها،وإن كان رجلا؛لأنه خليفتها.

ويثبت النسب بالإقرار غير المباشر بالشروط السابقة في الإقراربنس مباشر،ويضاف إليها الشروط التالية:

---

(١) اخرجه البخاري٢/٧٢٤، رقم ١٩٤٨ ،٧/٢٤٩٩،رقم ٤/(٦٤٣١) ومسلم :١١/٣٧،رقم (١٤٥٧)؛وابو داود:١/٥٢٨؛والترمذي:٤/٣٢١؛والنسائي:٦/١٤٩؛وابن ماجه:١/٦٤٦؛ ومالك في المؤطا،ص٤٦١؛وأحمد٦/١،٢٢٧،١٢٩،٢٧/٤١٤والبيهقي:٦/٨٦؛وعدة سيوطي من الاحاديث المتواترة

(٢)المنهاج ومغني المحتاج:٢/٢٥٩؛المهذب:٥/٧٠٤؛المجموع:٢٣/٣١٧؛الروضة:٤/٤١٤ الحاوي:٨/٣٦٧؛الانوار:١/٥١٦؛وسائل الإثبات:١/٢٧٠؛البيان:١٣/٤٧٥وما بعدها.

١_الملحق به ميت:

ويشترط في الإقرار بالنسب غير المباشر أن يكون الملحق به ميتا(وهو الأب مثلا في الإقرار بأخ،أو الإقرار بجد،أو جدة،والعم إذا كان الإقرار بابن عم)،فإن كان لا يلحق به النسب ولو كان مجنونا،لاستحالة ثبوت نسب من الشخص مع وجوده بقول غيره،فإن كان حيّا وصدّق ثبت النسب المباشر بتصديقه،ولا عبرة للإقرار فيهذا الحالة.

ولا يشترط في إلحاق النسب بغيره أن لا يكون الميت نفاه في الأصح،

٢_المقر وارث حائز:

يشترط في الإقرار بالنسب غير المباشرأن يكون المقر وارثا حائزا لجميع تركة الملحق به ،بأن كان واحديرث بالتعصيب كالابن والأب والجد والأخ والعم،فإن كان الورثة أكثر من واحد كابنين وبنات فيشترط إقرارهم جميعا،واتفاقهم على ذلك،حتى لو كان في الورثة زوج أو زوجة فلا من موافقتهم،الأن النسب حق للمقر عليه ولو كان حيّا،فينتقل ذلك الحق كاملاإلى ورثته،حتى لو كان أحد الورثة بالغا عاقلاوأقر بالنسب على الغير،وكان باقي الورثة صغار،فلا يثبت النسب بإقرار البالغ العاقل وحده ،لأنه غير حائز للميراث،والنسب لا يتجزأ،وينتظر بلوغ الصغار،أو إفاقة المجنون،كما لابد من موافقة الوارث الغائب،فإذا مات أحدهم قبل الكمال أو الحضور،قام ورثته مقامه في الموافقة والإقرار،فإن لم يكن لهم وارث إلا البالغ العاقل المق،ثبت النسب،كما لو أقر أحد الابنين الوارثين الحائزين بابن ثالث،وكان الثاني صغيرا،أومجنونا ومات،أو غائبا،ثم مات قبل الإنكار،ولا يرث كلا منهم إلا أخوهم المقر الأول،ثبت النسب،ولا يحتاج إلى تجديد الإقرار من الوارث الحائزبعد الموت؛لأن جميع الميراث صار له مآلا.

حائز جميع التركة،كأحد ابنين، فأقر أحدهما،وأنكر آخر،فالأصح أن المستلحق لا وإذا لم يكن الوارث يثبت نسبه،ولا يرث شيء من الميت في الأصح،ولا يشارك المقرفي حصته ظاهرا لعدم ثبوت نسبه،وأما في الباطن _ديانة فيما بينه وبين الله تعالى_ فإن المقر إذا كان صادقا فإن المستلحق يشاركه في الأصح،ويعطيه المقر ثلث ما في يده في الأصح،وتثبت الحرمة بين المقر وبنت المقر به، وإن لم يثبت نسبها،مؤاخذة بإقراره.

ولو أقر ابن مشهور النسب وحائز لجميع التركة بأخ له مجهول النسب،ثبت نسب أخ وصار ابنا،فلو أنكر الثاني نسب المقر،وقال:أنا ابن الميت ،ولست أنت ابنه،لم يؤثر إنكاره لشهرة نسب الأول؛ولأنه لو أثر فيه

لبطل المجهول؛لأن نسبه ثبت بقول المقر الحائز للتركة فإن بطل نسبه بطل إقراره،لكن يبقى نسب المجهول المقّر به صحيحا؛لأن الوارث الحائز قد استلحقه.

ولو أقر الورة بزوجية امرأة للمورث،ثبت لها الميراث،كما لو أقرو بنسب شخص،وكذا لو أقرو بزوج للمرأة،لكن إن أقر البعض، وأنكر البعض،لم يثبت الميراث في الظاهر ،وعلى المقر أن يدفع حصة من إرثه لزوج أو للزوجة ديانة في الباطن فيما بينهم وبين الله تعالى.

وإذا كان الوراث الظاهر يحجبه المستلحق من الميراث،كالأخ الوراث الحائز إذا أقر بابن للميت ،فيثبت نسب الابن؛لأن الوارث الحائز في الظاهر استحقه،ولكن لا يرث هذا الابن من الميت، لدور الحكمي،وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه،وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه؛لأنه لو ورث لحجب الأخ،فيخرج عن كونه وارثا،فلم يصح إقراره، ولو أقر به الأخ والزوجة ثبت نسبه ولم يرث معهما للسبب السابق،وكذا لو مات عن بنت وأخت وأقرتا بنسب ابن للميت ولا يرث؛لأنه لو ورث لحجب الأخت،ويظهر من ذلك أنه لا يشترط الذكورة عند تعدد الورثة،ويكفي أن يحوز الورثة جميع التركة. (١)

المطلب الثاني الإقرار بالأموال:

يصح الإقرار بالأموال، سواء أكان المال عيناً من الأعيان، أم ديناً ثابتاً في الذمة، وسواء أكان المقر به معلوماً أم مجهولاً باتفاق العلماء؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزم الإنسان مجهولاً بأن أتلف مالاً لا يدري قيمته، أو يطالب بتعويض جناية على أعضاء الإنسان لا يعلم مقداره، فلا تمنع الجهالة صحة الإقرار، والإقرار: إخبار عن ثبوت الحق، فيصح به. وحينئذ يصح أن يقول المقر: علي شيء أو حق، فيلزمه مجهولاً، ثم يطالب ببيان المجهول

ليتمكن الغير من استيفائه، فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان بالحبس ونحوه؛ لأن المقر لزمه تفريغ ذمته التي شغلها بصحيح إقراره، ويتم ببيان مقدار المقر به (٢) .

المطلب الثالث: الإقرار في حالة الصحة والمرض والموت

المراد بالصحيح : من ليس في مرض الموت، سواء أكان غير مريض أصلاً أم مريضاً بغير مرض الموت.

---

(١) المنهاج ومغني المحتاج:٢٦١/٢؛المهذب:٧٠٥/٥؛المجموع٣١٩/٢٣؛الروضة:٤٢٠/٤؛الحاوي:٣٥٦،٣٦٩/٨؛ الانوار:٥١٧/١ وسائل الإثبات:٢٧٩/١.

(٢) فقه الإسلامي وأدلته لزحيلي /ج٨/ص ٦١٢

والمراد بالمريض: من هو في مرض الموت (١) .

فالمقصود من المرض والصحة هو المعنى الشرعي الذي تتبدل به الأحكام بحسب حالة كل منهما، وذلك ما المعنى اللغوي. في الطلاق والوصايا والإقرار وغيرهما، وليس المقصود به

المراد في مرض الموت : هو المرض الذي يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله المعتادة على أن يكون مما يخاف منه الهلاك غالباً، ويتصل به الموت فعلاً

. فهذه ثلاث صفات لابد من تحقيقها كلها، بحيث لو لم تتحقق واحدة منهن لم يعتبر المرض مرض موت. فلو كان المرض يسيراً لا يمنع صاحبه من القيام بشؤون نفسه كما يعتاده الصحيح، أو كان مما تغلب النجاة منه عادة، ولو مات منه فعلاً، أو كان مما يخاف منه الهلاك غالباً، ولكنه لم يمت فعلاً، فإنه لا يعد مرض موت، وحينئذ يعتبر تصرف المريض فيه كتصرف الصحيح في الصحة والنفاذ (٢) .

المطلب الرابع: حكم الإقرار في حالة في الصحة

الإقرار في حال الصحة: يصح للوارث والأجنبي، وينفذ من جميع مال المقر، لعدم تعلق حق الورثة بماله في حال الصحة، بل يثبت الدين في الذمة، وإنما يتعلق الدين بالتركة حالة المرض، أي يتعين فيها وينتقل من الذمة إليها. وعلى هذا فلا يقدم الدين السابق على اللاحق، ويتساوى الغرماء أي (الدائنون) في أخذ حقوقهم إذا صار المدين مريضاً، فليس لأحد أفضلية على الآخرين، ولا يحق للمدين أن يؤثر في حال مرضه بعض الغرماء على بعض، بعكس حال الصحة، فإن له أن يؤثر البعض. (٣)

المطلب الخامس حكم إقرار المريض

لإقرار في المرض نوعان: إقرار باستيفاء الدين من غيره، وإقرار بالدين لغيره.

أما إقرار المريض باستيفاء الدين من غيره: فيصح إذا كان الدين على أجنبي في حال الصحة، ولا يصح إذا كان الدين ناشئاً حال المرض لتعلق حق الغرماء بمال المريض. كذلك لا يصح إذا أقر باستيفاء دين وجب له على وارث؛ لأن إقراره بالاستيفاء إقرار بالدين، وإقرار المريض لوارثه باطل.

---

(١) المدخل الفقهي العام للأستاذ الزرقاء: ص ٧٩٥، الطبعة السادسة.

(٢) اللباب شرح الكتاب: ٨٤/ ٢، أصول الفقه للمؤلف: ١٧٣/ ١، ط دار الفكر.

(٣) ٦١١٨ص فقه الإسلامي أدلة للزحيلي /٨/

وأما إقرار المريض بالدين لغيره: فإن كان إقراراً لأجنبي جاز عند أكثر العلماء؛ لأنه غير متهم به في حقه، قال عمر وابنه عبد الله: (إذا أقر المريض بدين لأجنبي، جاز ذلك من جميع تركته).

وإن كان إقراراً بالدين لوارث: لم يصح إقراره عند الحنفية والحنابلة إلا ببينة أو بموافقة بقية الورثة أو بمشاهدة القاضي؛ لأنه متهم في هذا الإقرار، لجواز أنه آثر بعض الورثة على بعض، ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه، ولهذا يمنع من التبرع على الوارث أصلاً.

وقال عمر وابنه في الأثر السابق: (إذا أقر المريض لوارثه لم يجز) وروى الدراقطني في سننه عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: (لاوصية لوارث، ولا إقرار له بالدين) (١)

إلا أن هذه الزيادة في الحديث غير مشهورة، وإنما المشهور هو قول ابن عمر السابق. فإن صدق المقر بقية الورثة فيما أقر به لواحد منهم صح الإقرار؛ لأن المانع تعلُّق حقهم في التركة، فإذا صدقوه زال المانع

وهنا ذكر فقهاء الحنفية

مسائل، فقالوا: من أقر بدين لأجنبي عنه في مرض موته ثم قال: هو ابني، ثبت نسبه منه وبطل إقراره له؛ لأن دعوى النسب تستند إلى وقت العلوق (بدء الحمل) فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح إقراره.

ولو أقر لأجنبية، ثم تزوجها، لم يبطل إقراره لها؛ لأن الزوجية طارئة يقتصر وجودها على زمان التزوج.

ومن طلق زوجته في مرض موته طلاقاً ثلاثاً أو أقل بطلب منها ثم أقر لها بدين ومات وهي في العدة، فلها الأقل من الدين الذي أقر به، ومن ميراثها منه؛ لأن الزوجين متهمان في ذلك، لجواز أن يكونا توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار، فيثبت أقل الأمرين. فإن تم الطلاق بغير طلب المرأة، كان الزوج فارًّا بطلاقه لحرمانها من الميراث، فلها الميراث بالغاً ما بلغ ويبطل الإقرار. وإذا انقضت عدتها قبل موته، ثبت إقراره ولا ميراث لها.

وقال الشافعية على المذهب: يصح إقرار المريض مرض الموت لوارث، كما يصح لأجنبي؛ لأن من صح إقراره له في الصحة، صح إقراره في المرض كالأجنبي؛ ولأن الظاهر أن المقر محق في إقراره؛ لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب، ويتوب فيها الفاجر (٢) .

---

(١) هذا حديث مرسل: وفيه نوح بن درَّاج ضعيف، وأسنده أبو نعيم الحافظ، ثم ذكر ما معناه أنه روي مرسلاً أيضاً، قال ابن القطان: وهو الصواب (نصب الراية: ١١١/ ٤).

(٢) فقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج٨ / ص ٦١١٨---٦١٢١

المبحث الخامس:حكم الإقرار:وفيه أربعة مطالب :

المطلب الاول :حكم الإقرار.

المطلب الثاني:هل الإقرار حجة كاملة أم قاصرة على المقر :

المطلب الثالث :الحقوق التى تثبت بالإقرار

المطلب الرابع:الفرق بين الإقرار والشهادة.

المبحث الخامس: وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول :حكم الإقرار:

المراد بحكم الإقرار هو الأثر المترتب عليه ، فمتى صدر الإقرار مستوفيا لشروطه الشرعية ترتب عليه إظهار الحق وإلزام المقر بما أقربه، وإلزام القاضي الحكم بموجبه، لأن الإقرار إذا صدر على لسان المقر فإنه يظهر الحق، ويبين أن هذا الحق كان ثابتاً من قبل، وأن الواقعة المنشئة له قد سلفت وجاء الإقرار كاشفا لها ومبينا وقوعها، كالقرض والميراث والتعامل وغيره، فيلتزم المقر بهذا الحق ويؤخذ بالإقرار، لأن المرء مؤاخذ بإقراره ،كما أن الحق أصبح ثابتاً لا يحتاج إلى دليل يؤيده ولا إلى حجة تثبته فيأمر القاضي المقر بالحروج من العهدة وتنفيذ مقتضى الإقرار، لأن القاضي مأمور بالحكم متى ظهر الحق، قال تعالى : (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق)([1]) .

والإقرار يقطع النزاع وينهي الخلاف، ويجعل المدعى به ثابتاً غير متنازع فيه ، ويقتصر حكم القاضي على الأمر بالتسليم ودفع المقر به ، سواء كان قليلا أم كثيراً، ولو استغرق جميع ماله وليس له التوقف أو التأخر أو الامتناع عن الحكم، وإلا كان أثما وممتنعاً عن احقاق الحق وفصل النزاع.

ولهذا فقد اعتير الفقهاء الإقرار وسيلة للإثبات مجازاً وليس حقيقة، لأن البينات والحجج لإثبات الحق المتنازع فيه ، وفي الإقرار أصبح الحق ثابتاً بنفس الإقرار فارتفع مناط النزاع والخلاف ([2]) فالإقرار حجة كاملة في الإثبات، ولكنه حجة قاصرة على صاحبه ،ونبحث كل ذلك بالتفصيل مع بيان الفرق بين الإقرار والشهادة ،

المطلب الثاني :الإقرار حجة كاملة:

والإقرار حجة كاملة في إثبات الشيء لا يحتاج إلى ما يؤيده ويدعمه في إظهار الحق، وقد أطلق على الإقرار أنه سيد الأدلة، وهذا حق لا مرية فيه، لترجيح صدقه، وانتفاء الريبة والشك فيه، ولصدوره ممن له الولاية الكاملة على نفسه وماله دون أن يتوسط عامل ثان يمكن أن يتطرق إليه الاحتمال أو أن تحوم حوله التهمة والارتياب لعداوة أو بغض أو تحامل أو نسيان او تزوير أو غيره، فالمقر يعترف وهو كامل العقل والإدراك، ويلزم نفسه بنفسه، وقد قيل في المثل :مقيد نفسه طليق.

فالإقرار أكمل الحجج والبيئات وأشدها في الإظهار وأقربها إلى الحقيقة.

([1]) سورة ص ، الآية ٢٦

([2])تكملة فتح القدير :٢٨١/٦،وتبصرة الحكام٣٩/٢/٢.

الإقرار حجة قاصرة على المقر:

ومع كون الإقرار حجة كاملة، فإنها قاصرة على المقر نفسه، ولا تتعداه إلى غيره، لأن المقر يتمتع بالأهلية التامة فكأنه شاهد على نفسه وكفى به شاهداً، ولكن ليس له ولاية على غيره ، ([1]) فإذا أقر بحق في جسمه أو ماله صح ولزمه ما أقربه، وإذا أقر على آخر فلا عبرة لإقراره، ولا قيمة له في الإثبات والقضاء، كما أنه إذا أقر بحق عليه وعلى آخر صح ما أقر به على نفسه وبطل الثاني ، ويكون شهادة لغيره، وبناء على ذلك فلا يصح إقرار الوصي والولي والقيم وناظر الوقف وإن صحت إقامة الشهادة عليهم ، لأنه الشهادة حجة متعدية، ومع هذا فإن الإقرار أهم من الشهادة لأنه إلزام ذاتي ، فقد يثبت به بعض الحالات التي لا يمكن أن تثبت بالشهادة لعدم إمكان الاطلاع عليها، مثل القتل بالسحر وشهادة الزور ووضع الحديث والنسب الحقيقي والحج عن الغير ([2])

الاستثناء من القاعدة:

استثنى الحنفية من كون الإقرار حجة قاصرة على المقر عدة مسائل، وقالوا إن الإقرار يتعدى فيها إلى غير المقر، وهذه الحالات هي:

١-إذا أقرت المرأة بدين لغير زوجها ، وكذبها زوجها ، صح إقرارها وتعدى الإقرار إلى حق الزوج عند الإمام أبي حنيفة فتحبس وتلازم ، وإن تضرر زوجها بحبسها، وقال الصاحبان لا تصدق في حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم ، لأن في ذلك منع حق الزوج، وإقرارها فيما يرجع إلى بطلان حق الزوج لا يصح، ويأمرها القاضي بالدفع ويبيع عليها ما يباع في الدين، والفتوى على قول الصاحبين، لأن الغالب أن الأب يعلمها الإقرار له ليحبسها عن زوجها ([3])

٢ – إذا أقرت امرأة مجهولة النسب بأنها بنت أب روجها وصدقها الأب انفسح النكاح بينهما، وتعدى الإقرار إلى الزوج ، ([4])

٣_إذا أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين قله بيعها لقضائه، وإن تضرر مستأجرهذه العين. ([5])

([1])الدر المختار وحاشية :٥/٦٢٠
)وسلئل الإثبات٢/٢٥٦. ([2]

([3])حاسية ابن عابدين :٥/٦٢١.
([4])الدر المختار٥/٦٢١
([5])المصارد السابقة

ويظهر أن الاستثناء في هذه المسائل غير ظاهر، وأن تعدي الإقرار إلى غير المقر ليس مباشرة، فإقرار المرأة بدين يترتب عليه وجوب قضاء الدين من مالها، ولا أثر لذلك على الزوج في حقه الزوجي ولا المالي، وأما الحبس والملازمة فهو للامتناع عن الدفع والتسليم فيلجأ إليهما كوسيلة لتنفيذ الحكم وقضاء الدين، وكذلك الحال بالنسبة للمؤجر فاقراره لا ينصب مباشرة على العين المؤجرة، وإنما يترتب عليه شغل ذمته بالدين له فالمقر به يتعلق بالذمة ، وبيع العين المؤجرة إنما هو لتنفيذ الحكم، فإذا رضي المقر له بالتأجيل في الحالين فلا يتأثر الزوج أو المستأجر، وفي إقرار المرأة بالنسب وثبوت النسب فإن انفساح النكاح بينهما ليس لتعدي الإقرار وإنما هو أثر لازم لثبوت النسب

فما لزم الغير في هذه المسائل بسبب الإقرار هو أحكام تبعية لما ثبت بالإقرار، فكانت نتيجة حتمية لترتب حكم الإقرار على المقر، وليست حكماً أصلياً مقصوداً من الإقرار، فلا يتصور أن تكون الزوجة بنت أب الزوج ويثبت ذلك بالإقرار ، ثم تبقى الزوجية بينهما.

وقد يتبادر للذهن تعدي الإقرار إلى غير المقر في حالة إقرار جميع الورثة بوارث آخر فيثبت نسبه من المقر عليه ويلحق به بإقراره، ويرد على ذلك أن القائلين بذلك قالوا إن إقرار الورثة هو من الحقوق التي انتقلت من المورث إليهم، فكانوا وكلاء عنه أو نوابا، وقبل يعتبر إقرار الورثة شهادة على المورث ويثبت النسب بالشهادة وليس بالإقرار.

وقد يتوهم أن إقرار المريض في مرض الموت يتعدى إلى الوارث أو إلى الغرماء عند وجود ديون الصحة وديون المرض، والصحيح أن الإقرار قاصر على المقر، ويثبت المقربه في ذمته.

المطلب الثالث:الحقوق التي تثبت بالإقرار :

يكاد الفقهاء يتفقون على أن الإقرار يثبت به جميع الحقوق ، ولا يخرج عن جواز الإثبات به حق من الحقوق ، فكل حق يجب على الإنسان لله تعالى أو لأدمي آخر إذا اعترف به صاحبه أصبح ثابتاً ، ويخرج عن دائرة الخلاف والتنازع سواء أكان هذا الحق في البدن أم في المال ، عيناً كان أم ديناً أم منفعة ، حقا ماليا أم غير مالي ، ويدخل في ذلك جميع حالات الأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والنفقة والنسب والرضاع والعدة وحالات الأموال وما يؤول إلى المال مما يثبت في الذمة بالمعاوضة أو التبرع أو التعويض، (١) وإذا أقر الشخص بمجهول او مبهم أو بشي – مطلق أو عام فالإقرار صحيح ، ويحب عليه بيانه بما يوافق الشرع والعرف وبما يحتمله اللفظ ، وتجيزه اللغة ، ويتناسب مع قرائن الحال ، مع التمسك باليقين

(١)الحاوي١٧٣/٧.

واطراح الشك ، قال الإمام الشافعي رحمه الله : "أصل ما أبني عليه الإقرار أن الزم اليقين ، وأطرح الشك ، ولا استعمل الغلبة ، " ([1])

وقد ذكر الفقهاء في كتبهم الضوابط التي تحدد الحالات التي تثبت بالإقرار ، ونحن بدورنا نذكر بعضاً منها لأهميتها

أولا . قال بعض الشافعية :كل شيء حازت المطالبة به جاز الإقرار به ([2]) وهذا الضابط يتصل بالقضاء وفصل المنازعات ، وفيه إحالة إلى باب الدعوى ، فكل شي ، يصح الادعاء به والمطالبة فيه أمام المحاكم يصح للمدعي أن يقر به ، ليقطع النزاع وينهي الخلاف.

ويرد عليه بعض الحالات التي يجوز فيها المطالبة ، وتثبت بالبينة ، ولا تثبت بالإقرار،

وهي كل موضع ادعى فيه على ولي أو وصي أو وكيل أو قيم أو ناظر وقف ([3])

ثانياً . قال بعض الشافعية والزيدية : (كل ما يجوز الانتفاع به يصح الإقرار به)..

وهذا الضابط أعم من الأول، لأنه يتضمن ما يجوز الادعاء به وما لا يجوز ، فيشمل ما يدخل في الاعتبار القضائي كالأول، ويشمل الاعتبار الدياني الذي يلتزم به المسلم فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يدخل في دائرة القضاء والأحكام الدنيوية كأموال الصدقات والأمانات التي مات صاحبها ولا يعلم لها صاحب والإقرار يخمر لمسلم ويؤمر بالتسليم إليه فإن كانت مستهلكة لا يجب بدلها ، والإقرار بمجهول ، وطلب رد وديعة ([4])

ثالثاً . ما يجوز الانتفاع به وتقع عليه الحيازة ، وهذا أصح من الضابط الثاني ، فإنه يتناول الأموال المباحة التي يجوز الانتفاع بها لجميع الناس ولا تدخل في حيازة أحد ، كالهواء والمسجد والكلأ والماء العام الذي لا يثبت بالإقرار باتفاق الفقهاء ، وهذا يخرج من الضابط الثالث ، الذي يقيد المقربه بإمكان الانتفاع به وإمكان دخوله تحت الحيازة ، بحيث يمكن أن يختص به فرد بعينه او جماعة مخصوصة.

رابعا . قال بعض الحنابلة كل ما يملك الشخص إنشاءه يملك الإقرار به ، وما لا يملكه ،فإن كان مما لا يمكنه إنشاءه بمال ملك الإقرار به أيضاً كالنسب والولاء وما يوجب القود عليه إذ لا طريق إلى ثبوته إلا

([1])مغني المحتاج٢٤٨/٢.
([2])مغني المحتاج ٢٤٧/٢ ،الحاوي:١٧٣/٧.
([3])الحاوي: ١٧٣/٧.
([4])شرح المحلى:٧/٣

بالإقرار به فصار كالشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالباً بدونها ، وإن كان مما يمكنه إنشاء سببه في الجملة كالأفعال الموجبة للعقوبة ، قبل إذا لم يكن متهما فيه

ويظهر من هذا العرض أن الضابط الثالث أصح الضوابط وأوضحها وأشملها ، فكل ما يجوز الانتفاع به ، ويختص بفرد أو جماعة يجوز الإقرار به ، وإثباته أمام القضاء بالإقرار . ويمكن أن نضيف ضابطاً في الإقرار وهو، كل حق يلتزم به الشخص لآخر إما بالتصرف الإرادي كالمعاملات والنكاح ، وإما بحكم شرعي كالالتزام بالنفقة الشرعية والنسب وضمان المتلفات وتعويض الأضرار .

ولا شك أن الحقوق التي يجوز الإقرار بها كثيرة جداً ، وتخرج عن نطاق العد والحصر ، ولذلك فقد ذكرنا بعض الضوابط العامة التي تضبطها ، كما أن الفقهاء أفاضوا الكلام في مفرداتها وجزئياتها ، ونظراً لكثرتها استعرض ثلاثة أمثلة منها لتطبيق قواعد الإقرار عليها ، وذلك لأهميتها وشهرتها واتساع الخلاف فيها ، ولبيان مدى تطبيق الفقهاء للضوابط والقواعد والأحكام العامة للإقرار عليها ، ومدى تخصيصها بقواعد خاصة واستثنائها من القواعد العامة وهي الإقرار بالنسب ، والإقرار في مرض الموت ، والإقرار بالكتابة . ([1])

المطلب الرابع: الفرق بين الإقرار والشهادة:

إن حكم الإقرار السابق وأثره المترتب عليه يظهر الفرق بين الإقرار والشهادة، فالإقرار حجة كاملة بذاتها، ويكون الحكم مثبتا ومؤكدا مقتضى الإقرار، أما الشهادة فإنها ليست حجة بذاتها، ولا يثبت الحق بمجردها ولكن باقتران القضاء بها، ولذلك يصح الرجوع عن الشهادة قبل الحكم، ولا يصح الرجوع من الإقرار قبل القضاء ولا بعده ([2]) والسبب ان القضاء بالشهادة يستند إلى الظن والقضاء بالإقرار يعتمد على العلم الحاصل بالإقرار، فالإقرار أقوى في الإثبات من الشهادة وأقطع البينات في ترجيح الصدق على الكذب.

كما يختلف الإقرار عن الشهادة من جهة شموله على الأشخاص ، فالإقرار يقتصر على المقر ولا يتعداه إلى غيره ، وأما الشهادة فإنها حجة متعدية على الغير ، لذلك نص الفقهاء على القاعدة التالية (البينة حجة متعدية على الغير ، والإقرار حجة قاصرة) ([3]) .

([1])وسائل الإثبات٢٦٩/٢

([2])المبسوط

([3])حاشية الدسوقي:٣٩٧/٣،وتكملة فتح القدير٢٨٥/٢.

ونفترق الشهادة عن الإقرار من جهة ثالثة أن الشاهد يشهد بما علم به ، لما ورد في الحديث الشريف" – على مثلها فاشهد" ولقوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) ([1]) ، أما المقر فإنه يجوز له الإقرار بناء على غلبة الظن كإقرار الوارث على خط أبيه ، وإقراره بعدم استيفائه الدين ([2]).

([1]) سورة الزخرف ٨٦
([2])حاشية الدسوقي:٤١٧/٣.

خاتمة البحث

بسم الله والحمد لله والصّلاة والسّلام على رسوله وبعد.

فقد يسر الله إتمام هذا البحث،أحمد سبحانه وتعالى على ما منّ به عليّ من التيسيروالتسهيل،وذاك بعنوان: أحكام الإقرار في الفقه الإسلامي...

ونالت الباحثة بعد إجراء أطراف الحديث في الموضوع .

النتائج والتوصيات واستخلصته ما يلى:

أولا نتائج البحث:

١ . أن الإقرار مشروع وثابت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنه سيد الأحكام

٢ : أن للإقرار أركان أربعة ١: الصغية،٢ :المقِرُ،٣: والمقِرُ له،٤ والمقَرُبه.

٣ : شروط المقِرُ من الحر البالغ المختار غير المتهم في إقراره.

٤ : المقُرِبه نوعان حقوق الله وحقوق العباد:

حقوق الله لورجع المُقِر بموجب الحد؛ بطل الحد.

وأما حقوق العباد لها شروط ذكرته أركان الإقرار.

الثاني توصيات البحث:

١:أوصى بنفسي وإخواني أن يتقوا الله في الأخذ الفتوى ولا يستفتي إلا من له علم ودراية بأحكام الشرع وأن يتقو الله في دينهم ووقتهم ومالهم.

٢: توصي الباحثة طلاب الجامعات ومراكز البحوث الكتابة حول هذا الموضوع والإهتمام له لِما رأت الباحثة لقِلة دراسات السابقة.

٣: رفع قضايا الإقرار إلى المحكمة والتقاضي فيها.

قائمة المصادر والمراجع

١. القرأن الكريم

٢. صحيح البخاري

٣. صحيح المسلم

٤. أسنى المطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي

٥. الإكليل، ابن الحائك الهمداني،

٦. الإنصاف، ابن عبد البر،ح:عبد اللطيف بن محمد الجيلاني المغربي،ط: الأولى، ١٤١٧هـ، أضواء السلف – السعودية.

٧. الأنوارلأعمال الأبرار،يوسف إبراهيم الأردبيليّ،دار الضياء للنشر والتوزيع،ط:الأولى:١٤٢٧.

٨. البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي، دار الفكر، ١٤١٥هـ.

٩. البحر الرائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي،ط الثانية

١٠. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني، دار الكتب العلمية،ط الثانية، ١٤٠٦هـ.

البيان في مذهب الإمام الشافعي،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ،ح:قاسم محمد النوري، دار المنهاج – جدة،ط:الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م

١١. التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق، دار الكتب العلمية،ط الأولى، ١٤١٦.

١٢. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري ،مكتبة الكليات الأزهرية،ط:الأولى، ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م

١٣. تبيين الحقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق، القاهرة،ط الأولى، ١٣١٣ هـ.

١٤. فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام،دار الفكر،للكمال بن الهمام وتكملة (نتائج الأفكار)
١٥. التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ،مكتبة صبيح بمصر
١٦. التَّوْضِيح فِي حَلِّ غَوَامِضِ التَّنْقِيحِ، للمحبوبي بأعلى الصفحة يليه – مفصولا بفاصل – شرحه التلويح على التوضيح للتفتازاني.
١٧. حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ط الثانية، ١٤١٢هـ، دار الفكر–بيروت.
١٨. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر.
١٩. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي،ح الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط لأولى، ١٤١٩ هـ
٢٠. الدرالختار،محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي
٢١. تنوير الأبصار وجامع البحار،للشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد الغزي الحنفي التمرتاشي في فروع الفقه الحنفي،ح:عبد المنعم خليل إبراهيم،دار الكتب العلمية،الطبعة الأولى (١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م)
٢٢. الروضة الندية، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي،ع العلامة المحدِّث الشيخ محمَّد نَاصِر الدّين الألْبَاني،ح علي بن حسَن بن علي بن عَبد الحميد الحَلبيُّ الأثريّ، دَارُ ابن القيِّم للنشر والتوزيع، الرياض – المملكة العربية السعودية، دَار ابن عفَّان للنشر والتوزيع، القاهرة – جمهورية مصر العربية،ط الأولى، ١٤٢٣ هـ.
٢٣. سائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، دار البيان،الطبعة الأولى،١٤٠٢،دمشق_بيروت.
٢٤. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، دار الفكر – سوريَّة – دمشق،ط الرَّابعة.
٢٥. فقه السنة، سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان،ط الثالثة، ١٣٩٧ هـ.
٢٦. الفقه المنهجي علي مذهب الإمام الشافعي ، الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،ط الرابعة، ١٤١٣ هـ –.
٢٧. القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ح مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان،ط الثامنة، ١٤٢٦ هـ.
٢٨. القوانين الفقهية ، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي.

٢٩. كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمية.
٣٠. اللباب في الفقه الشافعي، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ، ح عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،ط: الأولى، ١٤١٦هـ.
٣١. المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة – بيروت، ١٤١٤هـ.
٣٢. مجمع الضمانات، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي.
٣٣. مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،ح يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت ،ط الخامسة، ١٤٢٠هـ
٣٤. المدخل الفقهي العام، للأستاذ الزرقاء، الطبعة السادسة.
٣٥. المصباح المنير، حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، المكتبة العلمية – بيروت.
٣٦. المعتمد في الفقه الشافعي، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، دار القلم_دمشق،الطبعة الثالثة١٤٣٢.
٣٧. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي،دار الكتب العلمية،ط الأولى، ١٤١٥هـ .
٣٨. المنثور في القواعد الفقهية،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية،ط الثانية، ١٤٠٥هـ.
٣٩. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،ح عوض قاسم أحمد عوض،دار الفكر،ط الأولى، ١٤٢٥هـ.
٤٠. المهذب في فقة الإمام الشافعي،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،دار الكتب العلمية
٤١. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي،دار الفكر،ط الثالثة، ١٤١٢هـ
٤٢. الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، دارالسلاسل – الكويت،مطابع دار الصفوة – مصر،الطبعة الثانية، طبع الوزارة.
٤٣. نتائج الأفكارفي كشف الرموز والأسرار،شمس الدين احمد بن قودر،المعروف بقاني زاده افندي،دار الكتب العلمية،ط الأولى١٤٢٤.

٤٤. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،دار الفكر، بيروت.
٤٥. الهداية إلى أوهام الكفاية،عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين،حققه:مجدي محمد سرور باسلوم،دار الكتب العلمي، مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة،٢٠٠٩م.
٤٦. المجموع شرح المهذب، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر.

فهرس الموضوعات

الاستهلال ..... ب

الإهداء ..... ت

شكر وعرفان ..... ث

(الإطار العام) ..... ج

المقدمه ..... ج

أهداف البحث ..... خ

منهجية البحث ..... خ

الدراسات السابقة ..... د

خطة البحث ..... ذ

التمهيد ٢

المبحث الأول: مفهوم الإقرار ٣

المطلب الأول :مفهوم الإقرار لغة، واصطلاحا، ٣

المطلب الثاني . ألفاظ الإقرار: ٤

المطلب الثالث مشروعيته الإقرار: ٧

المطلب الرابع:حكمة تشريع الإقرار: ٩

٣:المبحث الثاني :أركان الإقرار ١٢

المطلب الأول المقر :المقر وما يشترط فيه: ١٢

الشرط الأول: المعلومية : ١٢

الشرط الثاني: العقل: ١٢

إقرار المعتوه: ١٢

إقرار النائم والمغمى عليه: ١٣

إقرار السكران: ١٣

إقرار السفيه: ١٤

الشرط الثالث: البلوغ. ١٤

الشرط الرابع: فهم المقر لما يقر به: ١٥

الشرط الرابع: الاختيار ١٥

الشرط الخامس: أن لا يكون محجوراً عليه ١٥

الشرط السادس: عدم التهمة: ١٦

المطلب الثاني : المقّر له : ١٦

١ :التعيين : ١٦

٢: أهلية الإستحقاق : ١٧

٣: عدم التكذيب: ١٧

المطلب الثالث :المقر به : ١٧

شروط المقر به: ١٧

أنواع المقر به: ١٨

المطلب الرابع :الصيغة التي يتم به الأقرار : ٢٠

ويشترط في الصيغة ثلاثة شروط، وهي : ٢٠

المبحث الرابع : وفيه مطلبان ٢٣

المطلب الأول : الرجوع عن الإقرار: ٢٣

المطلب الثاني :مرتبة الإقرار بين طرق الإثبات: ٢٥

المبحث الرابع: الإقرار بالنسب؛ الإقرار بالأموال ؛ الإقرار في حالة الصحة والمرض حكم الإقرار بالمرض وفيه خمسة مطالب ٢٦

المطلب الأول الإقرار بالنسب ٢٧

أولا : الإقرار بالنسب المباشر: ٢٧

ثانيا:الإقرار بالنسب غير المباشر: ٢٩

المطلب الثاني الإقرار بالأموال: ٣١
المطلب الثالث: الإقرار في حالة الصحة والمرض والموت ٣١
المطلب الرابع: حكم الإقرار في حالة في الصحة ٣٢
المطلب الخامس حكم إقرار المريض ٣٢
المبحث الخامس:حكم الإقرار:وفيه أربعة مطالب : ٣٤
المطلب الأول :حكم الإقرار: ٣٥
المطلب الثاني :الإقرار حجة كاملة: ٣٥
الاستثناء من القاعدة: ٣٦
المطلب الثالث:الحقوق التي تثبت بالإقرار : ٣٧
المطلب الرابع: الفرق بين الإقرار والشهادة: ٣٩
خاتمة البحث ٤١
قائمة المصادر والمراجع..... ٤٢